החוקים החתיים, הנוסח המקביל המאוחר (KBo 6.4) – תרגום מבואר

▼ תוכן העניינים

§ I (cfr. HL 3?) – חוק לא ידוע 7
1 7
§ II (cfr. HL 4) – מחיצה עד מוות: "ידו חוטאת" – כסף במקום ראשים 7
2 7
3 7
4 8
5 8
6 8
7 8
§ III (cfr. HL 5) – הריגת תַּגָּר חַתִּי: עם רכושו ובלעדיו 9
8 9
9 9
10 10
11 10
12 10
13 10
14 11
15 11
§ IV (cfr. HL 6) – איש המת בחלקת שדה אחרת: שלוש פרסאות לכאן ולכאן 11
16 11
17 12
18 12
19 13
20 13
21 13
22 13
23 14
24 14
25 15
26 15
§ V (cfr. HL 7) – עיוור בן חורין: מחלוקת ו"ידו חוטאת" 15
27 15
28 16
29 16
30 16

§ 8 (cfr. HL 8) – VI – עיוור עבד **17**
31 17
32 17
33 17
34 17
§ 7–8 (cfr. HL 7–8) – VII – הפלת שיניים **18**
35 18
36 18
37 18
38 19
39 19
§ 9 (cfr. HL 9) – VIII – פציעת ראש: בלי חלק להיכל **19**
40 19
41 19
§ 10 (cfr. HL 10) – IX – פגיעה בראש: המחליף והרופא **20**
42 20
43 20
44 20
45 21
46 21
47 21
48 21
49 22
50 22
§ 11 (cfr. HL 11) – X – שבירת יד או רגל של בן חורין: נכה או לא **22**
51 22
52 23
53 23
54 23
55 23
§ 12 (cfr. HL 12) – XI – שבירת יד או רגל של עבד **24**
56 24
57 24
58 24
59 24
60 25
§ 13 (cfr. HL 13) – XII – נשיכת אפו של בן חורין **25**
61 25
62 25
63 25
§ 14 (cfr. HL 14) – XIII – נשיכת אפו של עבד או אָמָה **26**
64 26

26 65
§ XIV (cfr. HL 15) – קריעת אוזנו של בן חורין 26
26 66
27 67
§ XV (cfr. HL 16) – קריעת אוזנו של עבד או אָמָה 27
27 68
27 69
§ XVI (cfr. HL 17) – השלכת בטנה של אשה בת חורין 27
27 70
28 71
§ XVII (cfr. HL 18) – השלכת בטנה של אָמָה 28
28 72
28 73
§ XVIII – חוק לא ידוע 29
29 74
29 75
29 76
§ XIX – חוק לא ידוע 29
29 77
30 78
30 79
30 80
§ XX – "אם לאיש..." 30
30 81
30 82
31 83
§ XXI – חוק לא ידוע 31
31 84
31 85
§ XXII (cfr. HL 29?) – "אם בת..." 31
31 86
32 87
32 88
32 89
§ XXIII (cfr. HL 30?) – "אם איש את הבת..." 32
32 90
33 91
§ XXIV – איש ואשה בנישואים 33
33 92
33 93
33 94

95 34
96 34
§ XXV – "אם בית איש..." 34
97 34
98 34
99 35
100 35
101 35
102 35
103 36
104 36
§ XXVI (cfr. HL 34?) – "אם עבד..." 36
105 36
106 36
§ XXVII–XXVIII – חוקים לא ידועים (שבורים כולם) 37
107 37
§ XXIX – חוק לא ידוע 37
108 37
109 37
110 37
111 37
112 38
113 38
§ XXX (cfr. HL 40) – אִישׁ־הַכְּלִי וְאִישׁ־הַהֲלָךְ 38
114 38
115 38
116 39
117 39
118 39
119 40
120 40
121 40
122 40
123 40
§ XXXI (cfr. HL 41) – אִישׁ־הַהֲלָךְ שאבד ואִישׁ־הַכְּלִי שבמקומו 41
124 41
125 41
126 41
127 41
128 42
129 42
130 42

§ XXXII (cfr. HL 37–38?) – העוזרים: מוות בלי פיצוי? 42
131 42
132 43
133 43
134 43
135 43
136 43
137 44
§ XXXIII – חוק לא ידוע 44
138 44
139 44
140 44
141 44
§ XXXIV (cfr. HL 44b) – טיהור חוזר ופיצוי: במקום "כשפים" 45
142 45
143 45
144 46
145 46
146 46
§ XXXV (cfr. HL 45 + 71) – המוצא חפצים או בהמה: עדים במקום זקנים 46
147 46
148 47
149 47
150 47
151 48
152 48
153 48
154 49
155 49
156 49
157 49
158 50
§ XXXVI (cfr. HL 47a) – שדה מַתַּת המלך: הלוּאִי, אלא אם המלך פוטר 50
159 50
160 50
161 51
162 51
§ XXXVII (cfr. HL 47b) – הקונה את כל השדה של איש־הכלי: השַׁחְמַן כדבר המלך 51
163 51
164 52
165 52
166 52
167 53

168 53
169 53
170 53
171 54
§ XXXVIII (cfr. HL 46) – המחזיק בשדה ובשַׂחְלַן כְּמַתָּן: הלוּצִי לפי היקף השדה 54
172 54
173 54
174 55
175 55
176 55
177 55
178 55
179 56
180 56
181 56
§ XXXIX (cfr. HL 47a + 47b) – שדה מַתַּת המלך וקניית שדה איש־הכלי: מה שהמלך יאמר 57
182 57
183 57
184 57
185 58
186 58
187 58
188 58
189 59
190 59
191 59
192 59
193 60
194 60
§ XL (cfr. HL 48) – האסיר במקום החֻפָּרָה 60
195 60
196 61
197 61
198 61
199 62
200 62
201 62
§ XLI (cfr. HL 49) – האסיר שגונב 63
202 63
203 63
204 63
205 63
הקולופון – הסופר ושושלתו 64

נוסח הבסיס: CHiL, CTH 291.PT – הלוח KBo 6.4, עיבוד מאוחר (המאה ה־13 לפנה"ס) של חוקי הלוח הראשון, שכתב הסופר חַנִּיקוּאִילִי (ראו הקולופון); מספרי השורות הם מספרי המשפטים של CHiL, והסעיפים ממוספרים בספרות רומיות (§ I–XLI) כמו אצל CHiL והופנר, עם החוק המקביל בלוח הראשון ("cfr. HL"). שדה **נוסחים** משווה כל סעיף לנוסח התקן (`annotated-HL1.rtl.md`) ולנוסח החתי הקדום: התעריפים, העונשים, הניסוח, מה שנוסף ומה שנשמט – כיצד משפטן מן המאה ה־13 עיבד את הקובץ. בשורות הזהות לנוסח התקן העברית מועתקת ממנו כלשונה.

סימנים: `[ ]` – משוחזר; `[...]` – שבור; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה לא ודאית; `...` – תרגום לא ודאי. המילים הקבועות כבנוסח התקן (`renderings.md` §7, §H2–§H9/..); החדשות כאן: DANNA = **פרסה**; -karmalašša*i* = **נָכָה**; -kutruwa*i* = **העיד עדים**; -arawa*ḫḫ* = **פטר**; -punuš*š* = **שאל**; AS*Ī*RU = **אסיר**; -*ḫ*apallaša*i* = **פגע (בראש)**; -dammeli = **לא מעובד**; *Š*U-3 = **פי שלושה**; *Š*U-1 = **פעם אחת**.

§ I (cfr. HL 3?) – חוק לא ידוע

1

`[...] ... [... ...]...[... ...]`

> `[...] ... [...]`

- **פירוק:** שרידי סימנים בלבד; אין מילה קריאה.
- **נוסחים:** CHiL משווה בהסתייגות ל־HL 3 (מחיצת איש או אשה בני חורין עד מוות). אם ההשוואה נכונה, § I ו־§ II הם הצמד "בן חורין / עבד" של HL 3–4, כמו בנוסח התקן.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[... ... ...]"

§ II (cfr. HL 4) – מחיצה עד מוות: "ידו חוטאת" – כסף במקום ראשים

2

`[... ...]...-zi`

> `... [...]`

- **פירוק:** `[... ...]...-zi` – סוף פועל בהווה גוף שלישי יחיד (-zi); הפועל עצמו שבור (לפי HL 3–4: wala*ḫ*zi "ימחץ").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[... ... ...]x[... ... ...]"

3

`n=aš aki`

> וימות –

- **פירוק:** n=aš – nu "and" + =aš "he", nom. sg. c. ("ו... הוא"); aki – akk- "die", pres. 3sg ("ימות"). F5.
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 10, 16): **וימות –**.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ed ella muore" – מסכים.

4

ŠU-aš=šše̯t waštai

> ידו חוטאת –

- **פירוק:** ŠU-aš=šše̯t – ŠU "hand" (Sumerogram for ke̯šša̯r), nom. sg. c. + =šet "his" ("ידו"); waštai – wašta- "err, sin", pres. 3sg ("חוטאת"). F6.
- **נוסחים:** נוסח התקן כותב את "ידו" בשתי דרכים: ke̯šša̯r=ši̯š בחתית (HL1 11) ו-QA-AS-S*Ú* באכדוגרמה (HL1 17); הנוסח המאוחר – בשומרוגרמה ובכינוי החתי (ŠU-aš=šše̯t). הנוסחה עצמה לא השתנתה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "la sua mano commette la colpa" – מסכים ("la sua mano commette la colpa").
- **הערות:** הנוסחה "ידו חוטאת" – היד, לא האדם, היא העושה: ההריגה שלא בכוונה. כאן היא חלק מן התנאי ("וימות – ידו חוטאת –"), כמו בנוסח התקן.

5

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו. לפי המקבילה, כאן עמד העונש לבן החורין (בנוסח התקן: **ושני ראשים ייתן**, HL1 13).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[... ...]"

6

kku MUNUS-za=ma GÉME[ta]

> ו[אם] האשה אָמָה (היא),

- **פירוק:** kku – takku "if" ("אם"), **[ta]**; MUNUS-za=ma – MUNUS "woman", nom. sg. c. + =ma "but" ("ו... האשה"); GÉME – GÉME "slave woman" ("אָמָה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL 4) מדבר על "עבד או אָמָה" יחד; הנוסח המאוחר מבחין לפי מין: "ואם האשה אָמָה" – כלומר הסעיף כולו עסק באשה (בת חורין או אָמָה), ואולי לפניו עמד סעיף מקביל לאיש.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[S]e (invece) la donna è una serva" – מסכים.
- **הערות:** ma= הניגודי נותן את הו"ו (**ו[אם]**); הסימנים ta- של takku שבורים.

7

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 2

> שתי מנים כסף ייתן.

- **פירוק:** 2 – "two" ("שתי"); MA.NA – MA.NA "mina" ("מנים"); KÙ.BABBAR – KÙ.BABBAR "silver" ("כסף"); pāi – pai- "give", pres. 3sg ("ייתן"), F8.
- **נוסחים: החידוש העיקרי של הנוסח המאוחר: הכסף במקום הראשים.** בנוסח התקן (HL 3–4) ההורג נותן בני אדם – "שני ראשים" לבן חורין, "ראש אחד" לעבד – ו"אותו יַגִּיעַ". כאן התשלום הוא שתי מנים כסף (שמונים שקל, לפי מנה של ארבעים שקל) לאָמָה, ומשפט "אותו יַגִּיעַ" ומשפט "ואל ביתו יביט" אינם נראים. המשפטן המאוחר ממיר את התשלום בגוף אדם לכסף, ומתמחר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 2 mine di argento."
- **הקבלה:** [divergence] אִם עָבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו (שמות כא:לב) – גם בתורה מות עבד או אָמָה נפדה בכסף קצוב, אך שם המקרה הוא שור נגח ולא אדם שידו חוטאת.

§ III (cfr. HL 5) – הריגת תַּגָּר חַתִּי: עם רכושו ובלעדיו

8

A-AT-TI āššuwaš kuiški anda kuenzi[takku {LÚ}DAM.GÀR? {URU}Ḫ]

[אם] מישהו יהרוג [תַּגָּר? חַתִּי] בתוך הרכוש,

- **פירוק:** takku – takku "if" ("אם"), {LÚ}DAM.GÀR? – DAM.GÀR "merchant" (LH tamkārum) ("תַּגָּר"; F1; A-AT-TI – ḪATTI "Ḫatti" (Akkadogram), gen{URU}Ḫ ("חַתִּי"; הסימן ḪA משוחזר, ובספק); āššuwaš – āššu- "goods, property", d.-l. pl ("בתוך הרכוש", עם anda). kuiški – kuiški "anyone" ("מישהו"); anda – anda "in, among" ("בתוך"); kuenzi – kuen- "kill", pres. 3sg ("יהרוג").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 21): [אם] מישהו יהרוג תַּגָּר חַתִּי, – ובלי "בתוך הרכוש". הנוסח המאוחר מוסיף את הנסיבה: ההריגה אגב שוד, כשהתגר בין סחורותיו. מכאן חלוקה חדשה לשלושה מקרים: הריגה עם רכוש (8–10), הריגה במחלוקת בלי רכוש (11–13), הריגה ש"ידו חוטאת" (14–15). בנוסח התקן יש תחת זאת חלוקה לפי מקום (בארץ לוּוָיָה או פָּלָא, בארץ חַתִּי).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[Se] qualcuno uccide [un mercante(?) di Ḫ]attuša per i (suoi) beni," – CHiL: "per i (suoi) beni" ("בשל רכושו", המניע); העברית "בתוך הרכוש" הולכת אחרי anda ("בתוך") וצורת הנטייה (יחסת המקום ברבים): התגר נהרג בין סחורותיו. שתי הקריאות מסכימות שהרקע הוא שוד.
- **הערות:** "בתוך הרכוש": *āššuwaš anda*, ברבים – הסחורות שהתגר נושא עמו. הנוסח המאוחר חושב כמו שוטר: מה המניע, ומה נגנב.

9

āi[p ...]

[... ייתן],

- **פירוק:** āi – pai- "give", pres. 3sg[p ...] ("ייתן"), F8; הסכום שבור.
- **נוסחים:** נוסח התקן: מאה מנה כסף ייתן, (HL1 22). אם הנוסח המאוחר הוריד את הסכום כבמקרה השני (שש מנים במקום מאה), כאן עמד סכום קטן ממאה; אין לדעת.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...d]arà [...]."

10

āššu=ya 3-ŠU šarnikzi

> וגם את הרכוש פי שלושה יפצה.

- **פירוק:** āššu=ya – āššu- "goods", acc. sg. n. + =ya "and, also" ("וגם את הרכוש"); 3-ŠU – "three times" ("פי שלושה"); šarnikzi – šarnink- "compensate", pres. 3sg ("יפצה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 26, במקרה של ארץ לוּוִיָּה או פָּלָא): **וגם את רכושו יפצה.** – פיצוי פשוט. הנוסח המאוחר: "פי שלושה" – פיצוי משולש על הסחורה, כמו על גנבה (השוו 158: הגנב משלם פי שלושה).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e risarcirà tre volte i (suoi) beni".
- **הקבלה:** [divergence] אִם הִמָּצֵא תִּמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה מִשּׁוֹר עַד חֲמוֹר עַד שֶׂה חַיִּים (שמות כב:ג) – בתורה הגנב משלם שְׁנָיִם; כאן הרוצח־השודד משלם פי שלושה על הסחורה, נוסף על דמי הנפש.

11

āššu=ma Ú-UL pē ḫarzi [mān]

> ואילו [אם] רכוש לא יחזיק עמו,

- **פירוק:** āššu=ma – āššu- "goods", acc. sg. n. + =ma "but (משוחזר; "אם") mān "if" (conditional) – [mān] ("ואילו ... רכוש"; ואילו בראש המשפט, לפני mān, כדרך העברית); Ú-UL – UL "not" ("לא"); pē – pē "there," at hand" (preverb) ("עמו"); ḫarzi – ḫar(k)- "hold, have", pres. 3sg ("יחזיק").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[Se], tuttavia, non trasporta beni" – מסכים בעניין.
- **הערות:** pē ḫar- "להחזיק בהישג יד, שיהיה עמו": התגר אינו נושא סחורה. mān כאן תנאי ולכן אם (7.1§), לא הנוסחה של takku.

12

n=an=kan šullannaza [k]u[i]ški kuenzi

> ואותו [מישהו] יהרוג במחלוקת,

- **פירוק:** n=an=kan – nu "and" + =an "him", acc. sg. c. + =kan (local particle) ("ואותו"); šullannaza – šullatar "quarrel", abl. ("במחלוקת"); u[i]ški – kuiški "anyone[k]" ("מישהו"); kuenzi – kuen- "kill", pres. 3sg ("יהרוג").
- **נוסחים:** "במחלוקת" – המילה של HL 1–2 ([אם] מישהו יהרוג [איש] או אשה במחלוקת, HL1 1), שאינה בחוק התגר שבנוסח התקן. הנוסח המאוחר מעביר את הבחנות ההריגה של החוקים הראשונים (מחלוקת / "ידו חוטאת") אל חוק התגר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e q[ua]lc[un]o lo uccide con intenzione", – הפירוש של CHiL ל־šullannaz בכל הלוח; כאן "במחלוקת", כבנוסח התקן (HL1 1, ראו שם).

13

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 6

שש מנים כסף ייתן,

- **פירוק:** 6 – "six" ("שש"); MA.NA – "mina" ("מנים"); KÙ.BABBAR – "silver" ("כסף"); pāi – pai- "give" ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן: מאה מנה (HL1 22, 25). הנוסח המאוחר: שש מנים (240 שקל) – ירידה חדה של התעריף, כמו ירידות "לפנים ... ועתה" שבנוסח התקן עצמו (HL 7, 9, 19b), אבל כאן בלי הנוסחה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 6 mine di argento".

14

takku kešširaš=ma waštai

ואם ידו חוטאת,

- **פירוק:** takku – takku "if" ("אם"), kešširaš=ma – keššar "hand", nom. sg. c. + =ma "but" ("ו... ידו"); F1; waštai – wašta- "err", pres. 3sg ("חוטאת"). F6.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ma se la sua mano commette la colpa",
- **הערות:** אין כאן כינוי שייכות ("ידו" של הנוסחה, keššar=šiš בנוסח התקן): kešširaš לבדו. העברית שומרת על הנוסחה, ידו חוטאת, כי זו אותה נוסחה (F6).

15

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 2

שתי מנים כסף ייתן.

- **פירוק:** 2 – "two" ("שתי"); MA.NA ("מנים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** אין בנוסח התקן מקרה של תגר שנהרג שלא בכוונה; זו תוספת של הנוסח המאוחר, והיחס 6 : 2 (מחלוקת : "ידו חוטאת") הוא יחס ההבחנה של HL 1–4 (ארבעה ראשים מול שניים).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 2 mine di argento".

§ IV (cfr. HL 6) – איש המת בחלקת שדה אחרת: שלוש פרסאות לכאן ולכאן

16

takku LÚ-aš damēdani {A.ŠÀ}A.GÀR anda aki

אם איש ימות בתוך חלקת שדה אחרת,

- **פירוק:** takku – takku "if" ("אם"), LÚ-aš – LÚ "man", nom. sg. c ("איש"). F1; damēdani – tamai- "other", {A.ŠÀ}A.GÀR – A.GÀR "(irrigated) field, tract", d.-l. sg ("חלקת שדה"). anda – anda "in, within" ("בתוך"); aki – akk- "die", pres. 3sg ("ימות").

- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 29): **אם אדם – איש או אשה – ימות בעיר אחרת,**. הנוסח המאוחר מעביר את המקרה מן העיר אל השדה ("חלקת שדה אחרת"), ומחלק אותו מחדש: איש בן חורין (17–18), אשה (19–20), ושטח שאינו שדה (21–26). התשלום של נוסח התקן – "מאה אַמָּה שדה יחתוך, וייקח אותו לעצמו" (HL1 31–32) – נעלם, ובמקומו תעריף של קרקע, בית וכסף.
- **תרגומים:** A.GÀR = **חלקת שדה**) – מסכים (CHiL (it.): "Se un uomo muore all'interno di un campo irrigato altrui".
- **הערות:** damēdani – אותה מילה של "בארץ אחרת" ב־170; נוסח התקן כתב takiya (**אחרת**). בשתי המילים העברית **אחרת**.

17

takku LÚ EL-LAM

אם איש בן חורין (הוא),

- **פירוק:** takku – takku "if" (**takku**; "אם"), LÚ – LÚ "man" (F1; "איש"); EL-LAM – ELLUM "free" (Akkadogram, acc. form) ("בן חורין").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "se è un uomo libero",
- **הערות:** משפט תנאי בלי פועל, כמו "אם שור, אם סוס" (HL1 398–399): המת הוא בן חורין. מכאן משתמע שלמות עבד היה תעריף אחר, או שלא היה עניין לחוק.

18

A.GÀR É 1 MA.NA 20 GÍN KÙ.BABBAR=ya pāi{A.ŠÀ}

חלקת שדה, בית ומנה ועשרים שקל כסף ייתן,

- **פירוק:** A.GÀR – A.GÀR "field, tract", acc. (**A.GÀR**; "חלקת שדה"); É – É "house", acc (**É**; "בית"); 1 – "one" (**1**; "מנה"); MA.NA – "mina" (**MA.NA**; "עשרים"); 20 – "twenty" (**20**; "שקל"); GÍN – GÍN "shekel" (**GÍN**; "ייתן"), pāi – pai- "give", pres. 3sg (**pāi**; "ו... כסף"); KÙ.BABBAR=ya – KÙ.BABBAR "silver" + =ya "and" (**KÙ.BABBAR=ya**; F8).
- **נוסחים:** נוסח התקן: רצועת שדה של "מאה אַמָּה" בלבד (HL1 31). הנוסח המאוחר: חלקת שדה, בית, ומנה ועשרים שקל (60 שקל) – פיצוי מלא של משק: קרקע, מגורים וכסף. CHiL מבאר את המילה KÙ.BABBAR=ya בטעות כ"חַתּוּשָׁה" (KÙ.BABBAR כותב גם את שם העיר); כאן היא "כסף", כבכל התעריפים.
- **תרגומים:** (il colpevole) darà la proprietà del campo irrigato, 1 mina e 20 sicli di argento": "(CHiL (it.): "– **מחלוקת:** CHiL קורא A.GÀR *É* כצירוף אחד – "la proprietà del campo irrigato" ("את נחלת חלקת השדה"), ומוסיף "(il colpevole)" כנותן. הופנר והעברית כאן: שלושה פריטים – חלקת שדה, בית, וכסף (ה־ya=" של "כסף" מצרף את הפריט האחרון). לפי CHiL הנותן הוא "האשם"; לפי נוסח התקן – "מי שבגבולו ימות", ולא בהכרח אשם.
- **הערות:** הנותן הוא "מי שבגבולו ימות" של נוסח התקן – בעל השדה; המקבל – בית המת. ההבדל בין איש (חלקה, בית ו־60 שקל) ובין אשה (19–20: 120 שקל בלי קרקע) מעניין: האשה שווה בכסף יותר, אבל רק האיש מקבל נחלה – כנראה כי משק שאיבד איש איבד את מי שעובד את האדמה.

19

takku MUNUS-za=ma

> ואם אשה (היא),

- **פירוק:** takku "if (=ma "but ,("אם") "takku – takku "if ;MUNUS-za=ma – MUNUS "woman", nom. sg. c. + =ma "but ,("אם") "F1; ("ו... אשה").
- **תרגומים:** "ma se è una donna (it.): CHiL,"

20

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 3

> שלוש מנים כסף ייתן.

- **פירוק:** 3 – "three" ("שלוש"); MA.NA ("מנים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן אינו מבחין בין איש לאשה ("איש או אשה", HL1 29); הנוסח המאוחר נותן לכל אחד תעריף משלו.
- **תרגומים:** "darà 3 mine di argento (it.): CHiL."

21

takku Ú-UL=ma {A.ŠÀ}A.GÀR

> ואם לא חלקת שדה (היא),

- **פירוק:** takku – takku "if (=ma "but ,("אם") "takku ;Ú-UL=ma – UL "not" + =ma "but ,("אם") "F1; ("ו... לא"); A.GÀR –{A.ŠÀ} A.GÀR "field, tract ("חלקת שדה").
- **תרגומים:** "Se invece non (è) un campo irrigato (it.): CHiL,"
- **הערות:** המקום שבו נמצא המת אינו שדה מעובד של מישהו – ואין "בעל גבול" שאפשר לחייב. כאן החוק צריך למצוא אחראי בדרך אחרת: במדידה.

22

dammel pēdan duwan 3 DANNA duwann=a 3 DANNA

> מקום לא מעובד – לכאן שלוש פרסאות ולכאן שלוש פרסאות,

- **פירוק:** dammel – dammeli- "fresh, virgin, untouched" (of land: uncultivated) ("לא מעובד"); pēdan – "place pedan- "pedan ("מקום"); duwan – duwan "hither, this way ("לכאן"); 3 – "three" ("שלוש"); DANNA – DANNA (Akk. bēru) "double-hour, mile" (a measure of distance) ("פרסאות"); duwann=a – duwan "this way" +" =a "and ("ולכאן"); 3 ("שלוש"); DANNA ("פרסאות").
- **נוסחים:** כל המשפט חדש: אין לו מקבילה בנוסח התקן ובנוסח הקדום. זו המדידה שבלעדיה החוק לא יכול לפעול מחוץ לשטח מעובד.

- **תרגומים:** CHiL (it.): "(si misura) il terreno incolto, 3 DANNA da una parte e 3 DANNA dall'altra parte," – CHiL מוסיף "(מודדים)", כמו ההבנה כאן; "terreno incolto" = **מקום לא מעובד**.
- **הקבלה:** [equivalent] **וּמָדְדוּ אֶל הֶעָרִים אֲשֶׁר סְבִיבֹת הֶחָלָל** (דברים כא:ב) – אותה פעולה בדיוק: כשהמת נמצא בשטח פתוח ואין לו בעל, מודדים ממנו אל הערים שסביבו. [equivalent] **נֹפֶל בַּשָּׂדֶה** (דברים כא:א) – המקום: שטח פתוח, לא עיר. שני החוקים פותרים את אותה בעיה – אחריות למת שנמצא מחוץ לתחום של מישהו – באותו כלי.
- **הערות:** -dammeli – "טרי, שלא נגעו בו": קרקע שלא עובדה. העברית **לא מעובד** (ולא **בְּתוּלִי**, "קרקע בתולה": המלה **בתולה** שמורה בקורפוס ל־batultu) נבחרה לפי המשמעות, והיא מגלה [divergence] של ממש: **אֶל נַחַל אֵיתָן אֲשֶׁר לֹא יֵעָבֵד בּוֹ וְלֹא יִזָּרֵעַ** (דברים כא:ד) – גם בדברים מופיעה קרקע שלא עובדה, אלא ששם היא מקום הטקס (עריפת העגלה), וכאן היא המקום שבו נמצא המת ושממנו מודדים (הערת המתאם). DANNA (אכדית bēru) – "שעתיים של הליכה", כעשרה קילומטרים; העברית **פרסה** היא מידת הדרך של לשון חז"ל, וכך תורגם bēru גם בשירי האהבה האכדיים של האוסף (**פרסאות**). "לכאן ... ולכאן" (duwan ... duwann=a) – לשני הכיוונים: רדיוס של שלוש פרסאות סביב המת, כשלושים קילומטר.

23

nu=kan kuiš kuiš URU-aš anda SI×SÁ-ri

> וכל עיר ועיר אשר תיקבע בתוכו,

- **פירוק:** **nu=kan** – nu "and" + =kan "every ... that" ("כל ... ו... אשר"); **kuiš kuiš** – kui- "which", rel. nom. sg. c., doubled = "whichever, ("ו"); **URU-aš** – URU "town", nom. sg. c ("עיר ועיר"); **anda** – anda "within ("בתוכו"); **SI×SÁ-ri** – SI×SÁ (Hitt. *ḫandai-*) "arrange, determine", pres. 3sg mp ("תיקבע").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e qualsiasi città si trova all'interno (della misura)", – מסכים; "si trova" ("נמצאת") לפועל SI×SÁ (**תיקבע**).
- **הקבלה:** [divergence] **וְהָיָה הָעִיר הַקְּרֹבָה אֶל הֶחָלָל** (דברים כא:ג) – בתורה המדידה מכריעה על עיר אחת, הקרובה; בנוסח החתי כל עיר שבתוך רדיוס קבוע.
- **הערות:** -*ḫandai* בבינוני־סביל: "ייקבע, יתברר" – מה שנמצא בתוך התחום אחרי המדידה. "בתוכו" – בתוך התחום שנמדד. הכינוי kuiš kuiš (כפול) – "כל אחת", ולכן ייתכן שהעונש חל על כל העיירות שבתחום ולא רק על הקרובה ביותר, וזה ההבדל מן התורה, שבוחרת את **הָעִיר הַקְּרֹבָה**.

24

nu apūš=pat dāi

> ואותם עצמם ייקח.

- **פירוק:** **nu** – nu "and ("ו") "; **apūš=pat** – apa- "that one", acc. pl. c. + =pat "the very ("אותם עצמם"); **dāi** – dā- "take", pres. 3sg ("ייקח").
- **נוסחים:** נוסח התקן: **וייקח אותו לעצמו.** (HL1 32) – את רצועת השדה. כאן "אותם עצמם" – את (אנשי) העיירות, או את העיירות עצמן כחייבות: בית המת תובע מהן.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli (l'erede) prenderà precisamente quelli". – מסכים: הנושא הוא היורש.

- **הקבלה:** [divergence] וְלָקְחוּ זְקֵנֵי הָעִיר הַהִוא עֶגְלַת בָּקָר (דברים כא:ג) – בתורה אנשי העיר הקרובה "לוקחים" עגלה ועורפים אותה, רוחצים ידיים ואומרים יָדֵינוּ לֹא שָׁפְכָה (שָׁפְכוּ) אֶת הַדָּם הַזֶּה (דברים כא:ז); בנוסח החתי בית המת "לוקח" את העיר עצמה – כלומר את הפיצוי ממנה. אותה מדידה, ושתי תוצאות הפוכות: בתורה העיר מתנקה בטקס מאשמת דם (וְנִכַּפֶּר לָהֶם הַדָּם, דברים כא:ח), ובחוק החתי העיר משלמת – בקרקע ובכסף – והמשפחה מקבלת פיצוי. אין בנוסח החתי זקנים, עגלה, נחל, כוהנים או הצהרת ניקיון; אין בתורה תשלום לבית המת.
- **הערות:** המושא apūš ברבים זכר־נקבה (commune), וכך גם URU-aš (עיר) – לכן "אותם" הן העיירות. ייתכן שהמשמעות: בית המת לוקח מהן את הפיצוי של 18 (שדה, בית וכסף); המשפט אינו מפרט.

25

takku URU-aš NU.GÁL

> אם עיר אין,

- **פירוק:** takku "if – takku "אם"), **takku** – URU "town", nom. sg. c, F1; **URU-aš** – NU.GÁL; NU.GÁL ("עיר"). "there is not" ("אין").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se non c'è (alcuna) città",
- **הערות:** כמו **פיצוי אין** (HL1 190): משפט שלילה שמני.

26

n=aš=kan šamenzi

> והוא יפסיד.

- **פירוק:** nu "and" + =aš "he", nom. sg. c. + =kan – **n=aš=kan** ("והוא"); šamen- "pass by, forfeit, lose", pres. 3sg – **šamenzi** ("יפסיד").
- **נוסחים:** כל המקרה (21–26) חדש. נוסח התקן מניח שתמיד יש "מי שבגבולו ימות"; הנוסח המאוחר יודע שיש שטח הפקר, וקובע שאם אין עיר בתוך שלוש פרסאות – היורש מפסיד את תביעתו.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli rinuncerà (alla compensazione)." – מסכים.
- **הקבלה:** [divergence] התורה אינה מכירה מקרה שבו אין עיר: וּמָדְדוּ אֶל הֶעָרִים (דברים כא:ב) מניח שתמיד תימצא עיר קרובה, כי אשמת הדם חייבת להיות מכופרת. בחוק החתי, כשאין עיר – אין חייב, והתביעה אובדת: עניין של ממון, לא של דם.
- **הערות:** -šamen – "לעבור על פני, להפסיד" (HL1 164: **יפסיד אותו**), החתן שמאבד את המֹהַר). הנושא =aš – היורש, התובע.

§ V (cfr. HL 7) – עיוור בן חורין: מחלוקת ו"ידו חוטאת"

27

takku LÚ-an EL-LUM šullannaza kuiški dašuwaḫḫi

אם מישהו יעוור איש בן חורין במחלוקת,

- **פירוק:** takku "if – takku (״אם״), c ,acc. sg. ״LÚ-an – LÚ "man ;(״איש״) .F1 ״EL-LUM – ELLUM "free (״בן חורין״); šullatar "quarrel", abl. – šullannaza (״במחלוקת״); kuiški "anyone – kuiški (״מישהו״); daš-uwaḫḫ- "blind", pres. 3sg – daš-uwaḫḫi (״יעוור״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 33–34): **אם מישהו יעוור אדם בן חורין / או את שִׁנּוֹ יפיל,** – העיוור והפלת השן בחוק אחד, ו״אדם״ (antu-ḫša-) ולא ״איש״. הנוסח המאוחר מפריד: העיוור כאן (§ V–VI), השן בנפרד (§ VII); ומוסיף את הבחנת הכוונה: ״במחלוקת״ מול ״ידו חוטאת״ (29).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno acceca un uomo libero con intenzione," – ראו 12.
- **הקבלה:** [divergence] וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עֵין עַבְדּוֹ אוֹ אֶת עֵין אֲמָתוֹ וְשִׁחֲתָהּ (שמות כא:כו) – בתורה עין העבד משחררת אותו; עין בן החורין – עַיִן תַּחַת עַיִן (שמות כא:כד). בחוק החתי, בשני הנוסחים, כסף.

28

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 1

מנה כסף ייתן,

- **פירוק:** 1 – "one" (כלול ב״מנה״); MA.NA – "mina" (״מנה״); KÙ.BABBAR – "silver" (״כסף״); pai- – pāi "give", pres. 3sg (״ייתן״), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 64, אפו של בן חורין). בחוק העיוור עצמו נוסח התקן אומר **לפנים היו נותנים מנה כסף, / ועתה עשרים שקל כסף ייתן,** (HL1 35–36): הנוסח המאוחר שומר את התעריף ה״ישן״ (מנה) למחלוקת, ואת התעריף ה״חדש״ (עשרים שקל) למקרה ש״ידו חוטאת״ (30). כלומר: את שני התעריפים של ״לפנים ... ועתה״ הוא מפרש מחדש כשתי דרגות של אשמה. זו אחת הראיות הטובות לדרך עבודתו.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 1 mina d'argento."

29

takku ŠU-aš waštai

אם ידו חוטאת,

- **פירוק:** takku "if – takku (״אם״), c ,nom. sg. ״ŠU-aš – ŠU "hand ;(״ידו״) .F1 ״waštai – wašta- "err", pres. 3sg (״חוטאת״). F6.
- **נוסחים:** אין בחוק העיוור של נוסח התקן ושל הנוסח הקדום הבחנה בין כוונה לשגגה. הנוסח המאוחר מעתיק את נוסחת HL 3–4 אל חוקי הגוף.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se la mano commette la colpa,"
- **הערות:** גם כאן בלי כינוי שייכות (ŠU-aš, לא ŠU-aš=šet), כמו ב־14; העברית שומרת על הנוסחה.

30

GÍN KÙ.BABBAR pāi 20

עשרים שקל כסף ייתן.

- **פירוק:** 20 – "twenty" ("עשרים"); GÍN "shekel – GÍN" ("שקל"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 487); בחוק העיוור – התעריף של "ועתה" (HL1 36).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 20 sicli d'argento."

§ VI (cfr. HL 8) – עיוור עבד

31

takku ARAD-an šullannaza kuiški dašuwaḫḫi

אם מישהו יעוור עבד במחלוקת,

- **פירוק:** takku – takku "if" ("אם"); ARAD-an – ARAD "slave", acc. sg. c; F1. šullannaza – šullatar ("עבד"); kuiški – "anyone" ("מישהו"); dašuwaḫḫi – dašuwaḫḫ- "blind", pres. 3sg; "quarrel", abl. ("במחלוקת"). ("יעוור").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 38–39): אם מישהו יעוור עבד או אָמָה / או את שִׁנּוֹ יפיל, – והתעריף עשרה שקלים (HL1 40). הנוסח המאוחר: עבד בלבד (בלי אָמָה), ועשרים שקל במחלוקת, עשרה כש"ידו חוטאת".
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno acceca un servo con intenzione",

32

GÍN KÙ.BABBAR pāi 20

עשרים שקל כסף ייתן,

- **פירוק:** 20 ("עשרים"); GÍN ("שקל"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 487). התעריף לעיוור עבד במחלוקת (20) כפול מזה של נוסח התקן (10), ושווה לתעריף "ועתה" של בן החורין. היחס בין בן חורין לעבד נשמר (מנה = 40 שקל מול 20; 20 מול 10): העבד שווה חצי, כבנוסח התקן.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 20 sicli d'argento."

33

takku ŠU-aš waštai

אם ידו חוטאת,

- **פירוק:** takku ("אם"), ŠU "hand" ("ידו"); F1; ŠU-aš – ŠU "err"; wašta- waštai ("חוטאת"). F6.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se la mano commette la colpa",

34

GÍN KÙ.BABBAR pāi 10

עשרה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** 10 – "ten" ("עשרה"); GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 40) – התעריף של נוסח התקן לעיוור עבד. הנוסח המאוחר שומר אותו לשגגה, ומכפיל אותו לכוונה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 10 sicli d'argento."

§ VII (cfr. HL 7–8) – הפלת שיניים

35

takku LÚ-an EL-LUM ZU₉-ŠÚ kuiški lāki

> אם מישהו יפיל את שִׁנּוֹ של איש בן חורין,

- **פירוק:** takku ("אם"), acc. F1; LÚ-an – LÚ "man"; EL-LUM – ELLUM "free" ("איש"); ZU₉-ŠÚ ("בן חורין"); kuiški ("מישהו") – ZU₉ "tooth" + -ŠU "his" (Akkadogram) ("שִׁנּוֹ"); lāki – lak- "knock out, make fall", pres. 3sg ("יפיל").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 34): **או את שִׁנּוֹ יפיל,** – חלק מחוק העיוור. כאן חוק בפני עצמו, עם פירוט מספר השיניים (36).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno fa cadere un dente di un uomo libero",
- **הקבלה:** [equivalent] וְאִם שֵׁן עַבְדּוֹ אוֹ שֵׁן אֲמָתוֹ יַפִּיל (שמות כא:כז) – אותו פועל ("יפיל") ואותו איבר; בתורה העבד יוצא לחופשי, בחוק החתי מי שהפיל משלם.

36

mān 2 ZU₉ našma 3 ZU₉ lāki

> אם שתי שיניים או שלוש שיניים יפיל,

- **פירוק:** mān – mān "if" (conditional) ("אם"); 2 ("שתי"); ZU₉ – "tooth" ("שיניים"); našma – našma "or" ("או"); 3 ("שלוש"); ZU₉ ("שיניים"); lāki – lak- "knock out" ("יפיל").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "se (gli) fa cadere due denti oppure tre denti",
- **הערות:** המחוקק המאוחר מדייק: שתיים או שלוש שיניים – אותו תעריף. הפירוט נועד כנראה לסתום פרצה (האם משלמים לפי שן?).

37

GÍN KÙ.BABBAR pāi 12

> שנים עשר שקל כסף ייתן,

- **פירוק:** 12 – "twelve" ("שנים עשר"); GÍN ("שקל"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 70). בנוסח התקן השן הולכת עם העין (עשרים שקל, HL1 36); כאן תעריף נפרד ונמוך יותר – 12.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 12 sicli d'argento."

38

takku ARAD-iš

> אם עבד (הוא),

- **פירוק:** takku (״אם״), ARAD ״slave״, nom. sg. c – ARAD-iš (״עבד״). F1;
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se è un servo״,

39

GÍN KÙ.BABBAR pāi 6

> שישה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** 6 – ״six״ (״שישה״); GÍN (״שקלים״); KÙ.BABBAR (״כסף״); pāi (״ייתן״), F8.
- **נוסחים:** זהה לשורת נוסח התקן (HL1 466). העבד – חצי מבן החורין (12 : 6).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״darà 6 sicli d’argento״.

§ VIII (cfr. HL 9) – פציעת ראש: בלי חלק להיכל

40

takku LÚ-an SAG.DU-an kuiški ḫūnikzi

> אם מישהו יפצע את ראשו של איש,

- **פירוק:** takku (״אם״), LÚ-an – LÚ ״man״, acc. sg. c (״איש״); SAG.DU-an – SAG.DU ״head״, acc. sg. c (״את ראשו של״); kuiški (״מישהו״); ḫūnikzi – ḫunink- ״injure, wound״, pres. 3sg (״יפצע״). F1;
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 42): **אם מישהו יפצע את ראשו של אדם,** – ״אדם״ (-antuḫša); כאן ״איש״ (LÚ).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se qualcuno colpisce la testa di un uomo״, – העברית ״יפצע״, כבנוסח התקן (ḫunink-פצע).
- **הערות:** LÚ-an SAG.DU-an – ״את האיש, את הראש״: תחביר חתי של חלק וכל (המושא ואיברו, שניהם במושא); העברית אומרת ״את ראשו של איש״.

41

nu=z(a) ḫūninkanza 3 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR dāi

> והפצוע שלושה שקלים כסף ייקח לעצמו.

- **פירוק:** nu=z(a) – nu ״and״ + =za reflexive (״ו... לעצמו״); ḫūninkanza – ḫunink- ״wound״, ptcp. nom. sg. c. (״הפצוע״); 3 (״שלושה״); GÍN.GÍN – GÍN ״shekel״ (written doubled) (״שקלים״); KÙ.BABBAR (״כסף״); dāi – dā- ״take״, pres. 3sg (״ייקח״).

- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 43–47) מספר את תולדות התעריף: **לפנים היו נותנים שישה שקלים כסף,** – שלושה לפצוע ושלושה להיכל; **ועתה המלך את (החלק) של ההיכל השליך, / והפצוע בלבד שלושה שקלים כסף ייקח לעצמו.** הנוסח המאוחר מוחק את ההיסטוריה ומשאיר רק את התוצאה: הפצוע לוקח שלושה שקלים. "לפנים", "ועתה", ההיכל והמלך – כולם נעלמו; וגם =pat ("בלבד"), שהיה צריך רק כל עוד זכר היה חלק ההיכל. זו הדוגמה הברורה ביותר בלוח למשפטן שמעדכן את הקובץ: הרפורמה של נוסח התקן הפכה כאן לדין רגיל.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "allora colui che è stato colpito prenderà 3 sicli d'argento". – מסכים.
- **הערות:** GÍN.GÍN – כתיב כפול של השומרוגרמה, אופייני לנוסח המאוחר (גם 49, 50, 58, 69, 71, 73).

§ IX (cfr. HL 10) – פגיעה בראש: המחליף והרופא

42

takku LÚ EL-LUM SAG.DU-SÚ kuiški ḫapallašaezzi

> אם מישהו יפגע בראשו של איש בן חורין,

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ – LÚ "man" ("איש"); EL-LUM – ELLUM "free" ("בן חורין"); SAG.DU-SÚ "SAG.DU "head" + -ŠU "his" ("בראשו"); kuiški ("מישהו"), ḫapallašaezzi – ḫapallašai- "injure (the head)", pres. 3sg ("יפגע").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 48–49): **אם מישהו יפצע אדם, / וְיַחֲלֶה אותו,** – פצע ומחלה. הנוסח המאוחר: פגיעה בראשו של בן חורין – פועל אחר (*ḫ*apallašai-, לא *ḫ*unink-), איבר מוגדר (הראש), ומעמד מוגדר (בן חורין). משפט "וְיַחֲלֶה אותו" נעלם, ובמקומו הנוסח המאוחר מוסיף בסוף תעריף לעבד (50).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno rompe la testa di un uomo libero," – CHiL: "rompe la testa" ("ישבור את הראש") ל־*ḫ*apallašai-; העברית **יפגע** כללית יותר, כי משמעות הפועל אינה ודאית, ו־**שבר** כבר תפוס ל־(51) duwarna-.
- **הערות:** *ḫ*apallašai- – פועל נדיר, "לפגוע (בראש)"; העברית **יפגע** כדי להבדיל אותו מ־*ḫ*unink- **יפצע** של § VIII.

43

šaktaezzi=an

> יטפל בו,

- **פירוק:** šaktaezzi=an – šaktai- "tend, care for (the sick)", pres. 3sg + =an "him", acc. sg. c. ("יטפל בו").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 50): **ו[בו] יטפל,** – עם nu בראש המשפט; כאן הכינוי נצמד לפועל, בלי nu (סדר מאוחר). העברית שומרת את סדר המילים.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli provvederà a lui", – מסכים (**יטפל בו**).

44

pedi=šši=ma UN-an pāi

> ובמקומו אדם ייתן,

- **פירוק:** UN-an – UN (= ;("ובמקומו") "pedi=šši=ma – pedan- "place", d.-l. + =šši "his" + =ma "and
.F8 ,("ייתן") pāi – pai- "give", pres. 3sg ;("אדם") .antuḫša-) "person", acc. sg. c
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 51), אלא שנוסח התקן כותב antuḫšan בחתית, והנוסח המאוחר בשומרוגרמה UN.
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "e darà un uomo al suo posto

45

nu É-er=ši anniškezzi

> ובביתו יעבוד,

- **פירוק:** nu – nu "and" ("ו"); "É-er=ši – É (= per) "house", acc./d.-l. + =ši "his ;("בביתו"); – anniškezzi
("יעבוד") aniya- "work", iter. pres. 3sg.
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 52).
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "(affinché) si prenda cura della sua casa – פירוש של aniya- "לעבוד"; העברית "ובביתו יעבוד", כבנוסח התקן.

46

kuitman=aš SIG_5-tari

> עד אשר יחלים,

- **פירוק:** SIG_5-tari – SIG_5 "become well, ;("עד אשר") "kuitman=aš – kuitman "while, until" + =aš "he
recover", pres. 3sg mp. ("יחלים").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 53).
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "fino a quando si ristabilisce".

47

mān=aš SIG_5-tari=ma

> וכאשר יחלים,

- **פירוק:** SIG_5-tari=ma – SIG_5 "recover", pres. 3sg ;("כאשר") "mān=aš – mān "when" (temporal) + =aš "he
"mp. + =ma "and, but ("ו... יחלים").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 54).
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "Ma quando egli si ristabilisce",

48

nu=šši 10 GÍN KÙ.BABBAR pāi

> ולו עשרה שקלים כסף ייתן,

- **פירוק:** nu=šši – nu "and" + =šši "to him" ("ולו"); 10 ("עשרה"); GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 55): **ולו שישה שקלים כסף ייתן,**. הנוסח המאוחר: עשרה – תעריף גבוה יותר, כנראה כי המקרה הוגבל לבן חורין (בנוסח התקן "אדם" סתם).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "gli darà 10 sicli d'argento"
- **הקבלה:** [equivalent] רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא (שמות כא:יט) – בשני הנוסחים החתיים, כמו בתורה, הפוגע נושא בהפסד העבודה (כאן: מחליף בפועל ואחר כך תשלום) ובריפוי (49: שכר הרופא).

49

A.ZU=ya kuššan 3 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi{LÚ}

> וגם את שְׂכַר הרופא – שלושה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** A.ZU=ya – A.ZU "physician", gen. + =ya "and, also"; kuššan – kuššan- ("וגם ... הרופא"); {LÚ} wage, fee", acc. ("את שְׂכַר"); 3 ("שלושה"); GÍN.GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 56): **וגם את שְׂכַר הרופא – הוא עצמו [ייתן].** – בלי סכום. הנוסח המאוחר קוצב את שכר הרופא: שלושה שקלים. הנטייה של הנוסח המאוחר: להחליף חובה פתוחה בסכום קבוע.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e darà anche 3 sicli d'argento (come) compenso del medico". – מסכים.
- **הערות:** שְׂכַר מנוקד (כמו בנוסח התקן), כדי שלא ייקרא "שֶׂכֶר".

50

takku ARAD-iš=ma 2 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi

> ואם עבד – שני שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** takku ("אם"), ARAD-iš=ma – ARAD "slave", nom. sg. c. + =ma "but, F1; ("ו... עבד"); 2 ("שני"); GÍN.GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** אין בנוסח התקן תעריף לעבד בחוק זה; הנוסח המאוחר מוסיף אותו (ובלי מחליף ובלי רופא, כנראה).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ma se è un servo darà 2 sicli d'argento".

§ X (cfr. HL 11) – שבירת יד או רגל של בן חורין: נכה או לא

51

takku LÚ EL-LUM ŠU-SÚ našma GÌR-ŠU kuiški duwarnezzi

> אם מישהו ישבור את ידו או את רגלו של איש בן חורין,

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ – LÚ "man, F1; EL-LUM – ELLUM "free"; ("איש"); ŠU-SÚ – ŠU ("בן חוריין"); -ŠU "his "hand" + ""hand"; ("את ידו"); našma – našma "or"; ("או"); -ŠU "his + GÌR – GÌR "foot"; ("את רגלו"); kuiški ("מישהו"); duwarnezzi – duwarna- "break", pres. 3sg; ("ישבור").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 57): **אם מישהו ישבור את ידו או את רגלו של אדם בן חורין,** – "אדם"; כאן "איש".

- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno torce la mano oppure il piede di un uomo libero:" – CHiL: "torce" ("יעקם") ל־duwarna-; העברית **ישבור**, כבנוסח התקן (HL1 57).

52

n=aš mān karmalaššai

והוא, אם יהיה נָכֶה,

- **פירוק:** nu "and" + =aš "he", nom. sg. c. **n=aš** ("והוא"); mān – mān "if" ("אם"); **mān** – karmalaššai- "remain stiff, be crippled", pres. 3sg (**karmalaššai** – "יהיה נָכֶה").
- **נוסחים:** כל ההבחנה (נכה או לא, 52–55) חדשה. נוסח התקן קובע תעריף אחד (**ולו עשרים שקל כסף ייתן**, HL1 58); הנוסח המאוחר שומר אותו לנכות, ומוריד אותו לחצי כשהאיבר מתאחה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "nel caso rimanesse zoppo," – karmalaššai- העברית **נָכֶה** כוללת גם את היד (51: "ידו או רגלו"), ולא רק צליעה.
- **הקבלה:** [equivalent] **עוֹד בֵּן לִיהוֹנָתָן נָכֵה רַגְלָיִם** (שמואל ב ט:ג) – הנכות הקבועה של הרגל. [divergence] **שָׁבָר תַּחַת שָׁבָר** (ויקרא כד:כ) – בתורה מידה כנגד מידה; בחוק החתי, בכל נוסחיו, כסף.
- **הערות:** karmalaššai- "להישאר נוקשה, להיות נכה" – האיבר השבור לא חזר לתפקודו. **נָכֶה** מנוקד (**נכה** נקרא גם "נַכֶּה", "נְכֶה").

53

nu=šši 20 GÍN KÙ.BABBAR pāi

ולו עשרים שקל כסף ייתן,

- **פירוק:** nu "and" + =šši "to him" ("ולו"); **nu=šši**; **20** ("עשרים"); **GÍN** ("שקל"); **KÙ.BABBAR** ("כסף"); **pāi** ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 58).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "gli darà 20 sicli d'argento";

54

mān=aš Ú-UL=ma karmalaššai

ואם לא יהיה נָכֶה,

- **פירוק:** mān "if" + =aš "he" ("אם"); **mān=aš** – UL "not" + =ma "but" ("ו... לא"); **Ú-UL=ma** – karmalaššai- "be crippled" ("יהיה נָכֶה"). **karmalaššai**
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ma se non rimanesse zoppo,"

55

nu=šši 10 GÍN KÙ.BABBAR pāi

ולו עשרה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** nu=šši (״ולו״); 10 (״עשרה״); GÍN (״שקלים״); KÙ.BABBAR (״כסף״); pāi (״ייתן״), F8.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״allora gli darà 10 sicli d’argento״.

§ XI (cfr. HL 12) – שבירת יד או רגל של עבד

56

takku ARAD-an ŠU-SÚ našma GÌR-ŠU kuiški duwarnezzi

אם מישהו ישבור את ידו או את רגלו של עבד,

- **פירוק:** takku (״אם״), ARAD-an – ARAD ״slave״, acc. sg. c, F1; ŠU-SÚ (״עבד״); našma (״את ידו״); GÌR-ŠU (״או״); kuiški (״את רגלו״); duwarnezzi – duwarna- ״break״ (״מישהו״); ״ (״ישבור״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 60): **... של עבד או של אָמָה,** – והתעריף עשרה שקלים (HL1 61). הנוסח המאוחר: עבד בלבד; עשרה לנכות, חמישה בלעדיה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se qualcuno torce la mano o il piede di un servo״:

57

n=aš mān karmalaššai

והוא, אם יהיה נָכֶה,

- **פירוק:** n=aš (״והוא״); mān (״אם״); karmalaššai (״יהיה נָכֶה״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״nel caso rimanesse zoppo״,

58

nu=šši 10 GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi

ולו עשרה שקלים כסף ייתן,

- **פירוק:** nu=šši (״ולו״); 10 (״עשרה״); GÍN.GÍN (״שקלים״); KÙ.BABBAR (״כסף״); pāi (״ייתן״), F8.
- **נוסחים:** התעריף של נוסח התקן לעבד (HL1 61), שמור כאן לנכות.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״gli darà 10 sicli d’argento״;

59

takku=aš Ú-UL=ma karmalaššai

ואם לא יהיה נָכֶה,

- **פירוק:** takku=aš – takku ״if״ + =aš ״he״ (״אם״), Ú-UL=ma (״ו... לא״); karmalaššai (״יהיה נָכֶה״).

- **תרגומים:** ",CHiL (it.): "ma se non rimanesse zoppo
- **הערות:** כאן takku, ובמשפט המקביל של בן החורין (54) mān: הנוסח המאוחר מערבב את שתי מילות התנאי. העברית **ואם** בשני המקומות.

60

nu=šši 5 GÍN KÙ.BABBAR pāi

> ולו חמישה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** nu=šši ("ולו"); 5 ("חמישה"); GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **תרגומים:** ".CHiL (it.): "allora gli darà 5 sicli d'argento

§ XII (cfr. HL 13) – נשיכת אפו של בן חורין

61

takku LÚ-an EL-LUM KIR$_{14}$=šet kuiški wāki

> אם מישהו ינשוך את אפו של איש בן חורין,

- **פירוק:** takku ("אם"), acc ,"man" – LÚ; LÚ-an ("איש"). F1; EL-LUM ("בן חורין"); KIR$_{14}$=šet – KIR$_{14}$ "his" + =šet ""nose" ("את אפו"); kuiški ("מישהו"); wāki – wak- "bite (off)", pres. 3sg ("ינשוך").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 63): **אם מישהו ינשוך את אפו של אדם בן חורין,** – "אדם"; כאן "איש".
- **תרגומים:** ",CHiL (it.): "Se qualcuno morde (violentemente) il naso di un uomo libero

62

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 30

> שלושים מנה כסף ייתן,

- **פירוק:** 30 – "thirty" ("שלושים"); MA.NA – "mina" ("מנה"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 64): **מנה כסף ייתן,** (40 שקל). "שלושים מנה" (1,200 שקל) אינו אפשרי מול שאר התעריפים; כמעט ודאי שהסופר כתב MA.NA במקום GÍN, והכוונה שלושים שקל – ירידה מ־40 ל־30. כך גם ב־65 ("חמש עשרה מנה" לעבד: חמישה עשר שקל, מול שלושה בנוסח התקן). העברית מתרגמת את הכתוב.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 30 mine d'argento" – CHiL מתרגם את הכתוב, כמו כאן; על הטעות האפשרית (שקלים) ראו נוסחים.

63

parna=šše=a šuwāyezzi

> ואל ביתו יביט.

- **פירוק:** šuwāyezzi – ;(״ואל ביתו״) ״parna=šše=a – per / parn- ״house״, all. + =šše ״his״ + =a ״and
  .F4 .(״יביט״) šuwaye- ״look״, pres. 3sg
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 65). זו הפעם היחידה שהנוסח המאוחר שומר את הנוסחה ״ואל ביתו יביט״ בחלק שנשתמר; בכל שאר חוקי הגוף הוא משמיט אותה (השוו HL1 37, 41, 59, 62, 68, 71, 79).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״e (la vittima) cercherà il risarcimento nella sua (del colpevole) casa.״ – הפירוש של CHiL לנוסחה (ראו HL1 4).

§ XIII (cfr. HL 14) – נשיכת אפו של עבד או אָמָה

64

takku ARAD-an našma GÉME-an KIR$_{14}$=šet kuiški wāki

> אם מישהו ינשוך את אפו של עבד או של אָמָה,

- **פירוק:** takku (״אם״), ARAD-an (״עבד״); F1 ;našma (״או״); GÉME-an – GÉME ״slave woman״, acc.
  (״אָמָה״); KIR$_{14}$=šet (״את אפו״); kuiški (״מישהו״); wāki – wak- ״bite״ (״ינשוך״).
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 66).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se qualcuno morde (violentemente) il naso di un servo oppure di una serva,״

65

MA.NA KÙ.BABBAR pāi 15

> חמש עשרה מנה כסף ייתן.

- **פירוק:** 15 – ״fifteen״ (״חמש עשרה״); MA.NA (״מנה״); KÙ.BABBAR (״כסף״); pāi (״ייתן״), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 67): **[שלושה] שקלים כסף ייתן**. כאן ״חמש עשרה מנה״ – ראו 62: כנראה חמישה עשר שקל, חצי מתעריף בן החורין (30). אם כן, העבד עלה משלושה לחמישה עשר, והפער בין העבד לבן החורין הצטמצם מפי שלושה עשר לפי שניים – היחס של הנוסח המאוחר בכל חוקי הגוף.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״darà 15 mine d'argento.״ – ראו 62.

§ XIV (cfr. HL 15) – קריעת אוזנו של בן חורין

66

takku LÚ EL-LUM GEŠTU=an kuiški išgallai

> אם מישהו יקרע את אוזנו של איש בן חורין,

- **פירוק:** takku (״אם״), LÚ; F1 (״איש״); EL-LUM (״בן חורין״); GEŠTU=an – GEŠTU (= ištaman-) ״ear״, acc.
  (״את אוזנו״); kuiški (״מישהו״); išgallai – iškalla- ״tear, slit״, pres. 3sg (״יקרע״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 69): **אם מישהו יקרע את אוזנו של אדם בן חורין**, – ״אדם״, והאוזן בחתית (išštaman=šan); כאן ״איש״ והשומרוגרמה GEŠTU.

- **תרגומים:** ",CHiL (it.): "Se qualcuno mutila l'orecchio di un uomo libero

67

GÍN KÙ.BABBAR pāi 12

> שנים עשר שקל כסף ייתן.

- **פירוק:** 12 ("שנים עשר"); GÍN ("שקל"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 70). התעריף לא השתנה; רק "ואל ביתו יביט" (HL1 71) נשמט.
- **תרגומים:** ",CHiL (it.): "darà 12 sicli d'argento

§ XV (cfr. HL 16) – קריעת אוזנו של עבד או אָמָה

68

takku ARAD-an našma GÉME-an GEŠTU=an kuiški iškallai

> אם מישהו יקרע את אוזנו של עבד או של אָמָה,

- **פירוק:** takku ("אם"), ARAD-an ("עבד"); F1; našma ("או"); GÉME-an ("אָמָה"); GEŠTU=an ("את אוזנו"); kuiški ("מישהו"); iškallai ("יקרע").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 72).
- **תרגומים:** ",CHiL (it.): "se qualcuno mutila l'orecchio di un servo oppure di una serva

69

GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi 6

> שישה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** 6 ("שישה"); GÍN.GÍN ("שקלים"); KÙ.BABBAR ("כסף"); pāi ("ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 73): **שלושה [שקלים] כסף ייתן.** – הנוסח המאוחר מכפיל לשישה: שוב העבד חצי מבן החורין (12 : 6), במקום רבע.
- **תרגומים:** ".CHiL (it.): "darà 6 sicli d'argento

§ XVI (cfr. HL 17) – השלכת בטנה של אשה בת חורין

70

takku MUNUS-TI EL-LI šarḫūwandan kuiški peššeyazzi

> אם מישהו ישליך את בטנה של אשה בת חורין,

- **פירוק:** takku („אם"), EL-LI – „אשה"; MUNUS-TI – MUNUS „woman" (Akkadographic ending), gen .F1; šarḫuwandan – šarḫuwant- „belly, fetus", acc .ELLUM „free", gen („בת חורין"); kuiški („את בטנה"); peššeyazzi – peš- „throw", pres. 3sg („מישהו"); („ישליך").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 74).
- **תרגומים:** העברית – „,CHiL (it.): „Se qualcuno fa cadere il feto di una donna libera (provocandone l'aborto שומרת „ישליך את בטנה" (peš-), כבנוסח התקן.

71

GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi 20

> עשרים שקל כסף ייתן.

- **פירוק:** 20 („עשרים"); GÍN.GÍN („שקל"); KÙ.BABBAR („כסף"); pāi („ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 75–78) מבחין לפי חודש ההריון: **[אם] החודש העשירי,** – עשרה שקלים; **אם החודש החמישי,** – חמישה. הנוסח המאוחר מבטל את ההבחנה וקובע תעריף אחד, עשרים שקל – כפול מן הגבוה שבנוסח התקן. העובר שווה עכשיו כמו שבר נכה (53) או עיוור בשגגה (30).
- **תרגומים:** CHiL (it.): „darà 20 sicli d'argento."
- **הקבלה:** [divergence] וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ וְלֹא יִהְיֶה אָסוֹן עָנוֹשׁ יֵעָנֵשׁ (שמות כא:כב) – בתורה הסכום אינו קצוב: כַּאֲשֶׁר יָשִׁית עָלָיו בַּעַל הָאִשָּׁה וְנָתַן בִּפְלִלִים; בנוסח המאוחר סכום קבוע אחד, בלי חודשים ובלי שומה.

§ XVII (cfr. HL 18) – השלכת בטנה של אָמָה

72

takku GÉME-an šarḫūwandan kuiški peššeyazzi

> אם מישהו ישליך את בטנה של אָמָה,

- **פירוק:** takku („אם"), GÉME-an – GÉME „slave woman" F1; („אָמָה"); šarḫūwandan („את בטנה"); kuiški („מישהו"); peššeyazzi („ישליך").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 80).
- **תרגומים:** „,CHiL (it.): „Se qualcuno fa cadere il feto di una serva (provocandone l'aborto

73

GÍN.GÍN KÙ.BABBAR pāi 10

> עשרה שקלים כסף ייתן.

- **פירוק:** 10 („עשרה"); GÍN.GÍN („שקלים"); KÙ.BABBAR („כסף"); pāi („ייתן"), F8.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 81–82): **אם החודש העשירי,** / **חמישה שקלים כסף ייתן.** – הנוסח המאוחר: עשרה, בלי חודש. היחס בין אָמָה לבת חורין נשמר (חצי), אבל שני התעריפים הוכפלו.

- **תרגומים:** CHiL (it.): "darà 10 sicli d'argento."
- **הערות:** סיכום חוקי הגוף (§ V–XVII) בנוסח המאוחר: (1) "ואל ביתו יביט" נשמט כמעט תמיד; (2) "אדם" (-antuḫša) מוחלף ב"איש" (LÚ), ו"עבד או אָמָה" לרוב ב"עבד"; (3) נוספות הבחנות חדשות – מחלוקת ושגגה, נכה ולא נכה, מספר השיניים; (4) העבד שווה חצי בן החורין באופן עקבי; (5) תעריפים רבים עולים (העבד, העובר), ומעטים יורדים (התגר, האף).

§ XVIII – חוק לא ידוע

74

takk[u ...]

[אם ...]

- **פירוק:** takku "if" (takk[u "אם"), F1.
- **נוסחים:** CHiL אינו מציע מקבילה בנוסח התקן ל־§ XVIII–XXI. לפי הסדר, אחרי חוקי ההפלה (HL 17–18) באים בנוסח התקן חוקי גנבת האדם (HL 19–24) וחוקי הנישואים (HL 26–36); השרידים של § XXII–XXVI (בת, מֹהַר, איש ואשה בנישואים, עבד) מתאימים לחוקי הנישואים, ולכן § XVIII–XXI הם כנראה עיבוד של HL 19–25 – אך לא נשתמרה בהם מילה מכרעת.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "S[e ...]"

75

[... ...]-na

[...] ...

- **פירוק:** [...]-na – תחילת מילה שבורה (naššu "או"? našma?).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "x[...]."

76

[... ...]-É

בית [...]

- **פירוק:** É "house" – É-[...] ("בית"), והשאר שבור.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "La casa [...]"

§ XIX – חוק לא ידוע

77

takk[u ...]

[אם ...]

- **פירוק:** takku ″if″ – takk[u ″(″אם″), F1.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″S[e ...]″

78

iw[a-... ...]

... [...]

- **פירוק:** iw[a-... – תחילת מילה; אולי iwaru ″מַתָּן″ (HL1 256, 262), אך גם iwar ″כמו″ אפשרי. לא תורגם.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″x[...]″

79

[... ...]-MUNUS

אשה [...]

- **פירוק:** MUNUS ″woman″ – MUNUS-[... ″(″אשה″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″una donna [....]″

80

EG[IR- ...]

[אחרי ...]

- **פירוק:** EGIR ″after, behind″ – EG[IR- ″(″אחרי″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″Do[po ...]″.

§ XX – ″אם לאיש...″

81

takku LÚ-i [...]

אם לאיש [...]

- **פירוק:** takku ″if″ – takku ″(″אם″), F1; LÚ-i – LÚ ″man″, d.-l. sg ″(″לאיש″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″Se a un uomo [....]″.

82

[... ...]-kui

... [...]

- **פירוק:** kui- "who, which – kui-[...]" (צורה שבורה; kuit ?kuiški?).
- **תרגומים:** "x (it.): CHiL [...]".

83

pidda[izzi ...]

יגי[ש ...]

- **פירוק:** piddai- "bring, deliver" (a payment), pres. 3sg – pidda[izzi ("יגיש").
- **תרגומים:** "port[a ...]CHiL (it.):"
- **הערות:** piddai- הוא הפועל של הגשת המִנְחָה בנוסח התקן (**ולה מִנְחָה יגיש**, HL1 157); ייתכן שכבר כאן מתחילים חוקי הנישואים.

§ XXI – חוק לא ידוע

84

takku=an [...]

אם אותו [...]

- **פירוק:** takku "if – takku=an" ("אם"), acc. sg. c ,=an + F1. ("אותו").
- **תרגומים:** "Se lo (it.): CHiL [...]"

85

nu at[taš ...]

ו[האב ...]

- **פירוק:** nu "and – nu" ("ו"); atta- "father", nom. sg. c – at[taš. ("האב").
- **תרגומים:** "e il pa[dre (?) ...]CHiL (it.):"

§ XXII (cfr. HL 29?) – "אם בת..."

86

takku DUMU.MU[NUS ...]

אם [בת ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), DUMU.MUNUS "daughter – DUMU.MU[NUS; F1" ("בת").

- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 156–160): אם בת קשורה לאיש, / ולה מֹהַר יגיש, / ולאחר מכן האב וְהָאֵם יתנגדו לכך, / וינתקו אותה מן האיש, / ואילו את מֹהַר פי שניים יפצו. – השרידים כאן (87: "לאחר מכן"; 89: "פי שלושה") מתאימים למבנה זה, אבל עם **פי שלושה** במקום **פי שניים** (89): אם ההשוואה נכונה, ההורים שמבטלים את האירוסין משלמים בנוסח המאוחר יותר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se una figl[ia ...]"

87

EGIR-zi[n=at ...]

ולאח[ר מכן ...]

- **פירוק:** EGIR-zi[n=at – appezzi- "later", adv. + =at ("ולאחר מכן"; השוו appezzin=at HL1 158).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[e] successiv[amente ...]"

88

[...] n=an=kan

[ואותה ...]

- **פירוק:** n=an=kan – nu "and" + =an "her", acc. sg. c. + =kan ("ואותה"; השוו n=an=kan LÚ-ni HL1 159 tuḫšanzi).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e lo [...]."

89

[...] ŠU-3

[פי שלושה ...]

- **פירוק:** 3-"three times – ŠU" ("פי שלושה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 160): פי שניים (ŠU-2). ראו 86.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Per tre volte [...]"

§ XXIII (cfr. HL 30?) – "אם איש את הבת..."

90

[...] takku LÚ-aš DUMU.MUNUS

[אם איש את הבת ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ "man", nom. sg. c – LÚ-aš ("איש"); DUMU.MUNUS – DUMU.MUNUS .F1; "daughter", acc ("את הבת").

- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 161–164): אם האיש טרם ייקח את הבת, / וימאן בה, / ואילו את המֹהַר אשר הגיש – / יפסיד אותו. – השרידים (90–91) זהים בתחילתם.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se un uomo [...] la figlia"

91

kušata=ma kui[t ...]

ואילו את המֹהַר אש[ר ...]

- **פירוק:** kušata=ma – kušata "bride-price", acc. pl. n. + =ma "but" ("ואילו את המֹהַר"); kui[t – kui- "which", rel. acc. sg. n. ("אשר").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 163): ואילו את המֹהַר אשר הגיש –.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "quel prezzo (della sposa) ch[e ...]"
- **הערות:** המֹהַר מנוקד (מהר נקרא "מַהֵר").

§ XXIV – איש ואשה בנישואים

92

takku LÚ MUNUS=ya DA[M-anni ...]

אם איש ואשה [בנישואים ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ – LÚ "man" ("איש"; "F1); MUNUS=ya – MUNUS "woman" + =ya "and" ("ואשה"); DA[M-anni – DAM (= *ḫašš*u-?) "spouse, marriage", d.-l. ("בנישואים").
- **נוסחים:** CHiL אינו מציע מקבילה. הנושא (איש ואשה, בית, מי "שולט" לאחר מכן) מזכיר את HL 31 (איש בן חורין ואָמָה שנפרדים וחולקים את הבית, HL1 165–173), ואת HL 32–33.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se un uomo e una donna [in] matrimo[nio ...]"

93

[...] nu=šmaš É-er

ולהם בית [...]

- **פירוק:** nu=šmaš – nu "and" + =šmaš "to them" ("ולהם"); É – É "house" ("בית"); É-er
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e a loro la casa [...]"

94

EGIR-an=ma=aš EN-iz[ziyattari ...]

ואילו לאחר מכן הוא ישת[לט ...]

- **פירוק:** EGIR-an=ma=aš – EGIR-an "afterwards" + =ma "but" + =aš "he/she", nom. ("ואילו לאחר מכן הוא"); EN-iz[ziyattari – išḫizziya- (written EN) "become master, take control", pres. 3sg mp. ("ישתלט").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "E poi egli [diviene] signore [....]" – מסכים (ישתלט).
- **הערות:** הפועל נגזר מ־iš*ḫ*a- "אדון" (אדון): "ייעשה אדון". אולי אחד מבני הזוג (או אחר) נעשה אדון הבית – אולי עבד שנעשה בן חורין, אולי אשה שנעשתה ראש המשק. השבר אינו מאפשר להכריע.

95

nu=z(a) É-er LÚ-ašš=[a ...]

> ואת הבית לעצמו, [וגם] האיש [...]

- **פירוק:** nu=z(a) – nu "and" + =za reflexive ("ו... לעצמו"); É-er – É "house", acc. ("את הבית"); LÚ-ašš=[a – LÚ "man", nom. sg. c. + =a "and, also" ("וגם האיש").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "allora la casa [e] l'uomo [...]"

96

apēl ŠA L[Ú ...]

> שלו, של [האיש ...]

- **פירוק:** apēl – apa- "that one", gen. sg. ("שלו"); ŠA L[Ú – ŠA (Akkadogram "of") + LÚ "man" ("של האיש").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "di quell'uo[mo ...]"

§ XXV – "אם בית איש..."

97

takku LÚ-aš É-er [...]

> אם איש – בית [...]

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ-aš – LÚ "man", nom. or gen. F1; ("איש"); É-er – É "house" ("בית").
- **נוסחים:** CHiL מתרגם "...Se la famiglia di un uomo" (מכותרת הסעיף); אין מקבילה בנוסח התקן.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se la famiglia dell'uomo [...]" – *É*-er "בית" במובן "משפחה"; העברית "בית", במובן הכפול.

98

nu=z(a) ŠA É-TIM MUNUS-TUM=m[a ...]

> ואילו של הבית – האשה [...]

- **פירוק:** nu ″and″ + =za (″ו″); nu=z(a) – ŠA ″of″ + BĪTU ″house″ (Akkadogram) (″של הבית″); ŠA É-TIM – MUNUS ″woman″ + =ma ″but″ (″ואילו ... האשה″). MUNUS-TUM=m[a
- **תרגומים:** ″[....] CHiL (it.): ″e la donna della famiglia

99

LÚ-an naššu [...] wemiya[zi]

> איש או [...] ימצ[א]

- **פירוק:** LÚ ″man″, acc (″איש″). LÚ-an – naššu ″either, or (″או″); naššu – wemiya- ″find″, pres. 3sg (″ימצא″). wemiya[zi]
- **תרגומים:** ″[...] CHiL (it.): ″[...] trov[a] un uomo oppure

100

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו.
- **תרגומים:** ″...[... ...]″ :CHiL (it.)

101

MUNUS-TUM=ma=kan [...] ēššešta

> ואילו האשה [...] עשתה

- **פירוק:** MUNUS ″woman″ + =ma ″but″ + =kan (″ואילו האשה″); iššа- (iter. of iya-) ″do, make″, pret. 3sg (″עשתה″). ēššešta – MUNUS-TUM=ma=kan
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″ma la donna [...] ha continuato a svolgere [...]″ – *ēššeš*ta כפועל חוזר בעבר; העברית ″עשתה″.
- **הערות:** אחד מפעלי העבר הנדירים בלוח: הנוסח המאוחר מספר כאן מה כבר נעשה (אולי מה שהאשה הכניסה לבית).

102

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו.
- **תרגומים:** ″...[... ...]″ :CHiL (it.)

103

mān LÚ=m[a ...]

> [ו]אם האיש [...]

- **פירוק:** mān ″if″ – mān ″if″ (″אם″); LÚ ″man″ + =ma ″but″ – LÚ=m[a″ (″ו... האיש″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″m[a] se un uomo […]″

104

n=at=kan [...]

> ואותם [...]

- **פירוק:** nu ″and″ + =at ″it / them″ (n. sg. or pl.) + =kan – n=at=kan (″ואותם″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″allora li […]″

§ XXVI (cfr. HL 34?) – ″אם עבד...″

105

takku ARAD-i[š ...]

> אם עבד [...]

- **פירוק:** takku (″אם″), ARAD ″slave″, nom. sg. c – ARAD-i[š; F1. (″עבד″).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 178–180): אם עבד לאשה מִהַר יגיש, / וייקח אותה לאשתו, / ואותה אף אחד לא ישלח החוצה. – 106 (″ואותה ... לא[שה]″) מתאים ל־HL1 179.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″Se un servo […]″

106

n=an=z(a) DA[M-anni ...]

> ואותה לעצמו [לאשה ...]

- **פירוק:** nu ″and″ + =an ″her″, acc. sg. c. + =za reflexive – n=an=z(a) (″ואותה לעצמו″); DA[M-anni – DAM ″spouse, marriage″, d.-l (″לאשה″).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 179): וייקח אותה לאשתו, (n=an=z(a) A-NA DAM-ŠU dāi). כאן DAM-anni (בחתית, ″לנישואים″) במקום A-NA DAM-ŠU (באכדית, ″לאשתו″).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ″allora [in mat]rimonio la […]″

§ XXVII–XXVIII – חוקים לא ידועים (שבורים כולם)

107

vollständig weggebrochen [...]

> [...]

- **פירוק:** שני הסעיפים נשברו לגמרי (CHiL: "vollständig weggebrochen").
- **נוסחים:** לפי הסדר – מקבילות ל־HL 35–36 (הסוכן או הרועה המבריח אשה; העבד שנעשה חתן־בית)?
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[... ... ...]"

§ XXIX – חוק לא ידוע

108

takk[u ...]

> [אם ...]

- **פירוק:** takku "if – takk[u" ("אם"), F1.
- **נוסחים:** CHiL אינו מציע מקבילה. השרידים (של האיש; לא ... החוצה; בתוך הבית) מתאימים אולי ל־HL 36 (ואותו אף אחד לא ישלח החוצה., HL1 186) או ל־HL 37.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "S[e ...]"

109

EGIR [...]

> בחזרה [...]

- **פירוק:** EGIR "back, again – EGIR" ("בחזרה").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "poi [...]"

110

ŠA L[Ú ...]

> של [האיש ...]

- **פירוק:** LÚ "man + ŠA "of – ŠA L[Ú" ("של האיש").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "di un uo[mo...]"

111

parā Ú-[UL ...]

החוצה [לא ...]

- **פירוק:** parā – parā "forth, out" ("החוצה"); Ú-[UL – UL "not" ("לא").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "fuori no[n ...]"
- **הערות:** parā ... UL – אולי parā UL kuiški tarnai "אף אחד לא ישלח החוצה" של HL 34 ו־36 (HL1 180, 186).

112

[...] n=at=kan

ואותם [...]

- **פירוק:** nu "and" + =at "it / them" + =kan – n=at=kan ("ואותם").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e ciò [...]".

113

[... ...]-ŠÀ É pē

בתוך הבית ... [...]

- **פירוק:** ŠÀ – ŠÀ "inside", d.-l. É – É "house" ("בתוך"); -pē[...] ("הבית") – תחילת פועל עם התחילית pe- ("אל"; -pēḫute "הוליך"? -pēda "נשא"?).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "po[rta(?)] dentro casa [...]" – משלים pē[ḫutezzi] ("יוליך"); כאן נשאר שבור.

§ XXX (cfr. HL 40) – איש־הכלי ואיש־הַהֲלָךְ

114

[... takku LÚ EL-[LUM?

אם איש בן ח[ורין? ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), LÚ – LÚ "man", F1; EL-[LUM? – ELLUM "free" ("איש"; "בן חורין"; השלמה בספק).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 203–216): אם איש־[הכלי] יאבד, / ואִישׁ־הַהֲלָךְ מוצב (במקומו), / ואיש־הַהֲלָךְ יאמר: / "זה הכלי שלי, / וזה השַׁחַן שלי", / וירשום לעצמו את שדות איש־הכלי, ... אם המלך ייתן שבויים, / ולו שדות [ייתנו],. השרידים כאן תואמים את השלד (איש־הַהֲלָךְ, "וזה השַׁחַן שלי", ירשום, יעשה, "אבוד", המלך, ייתנו), אבל השורה הראשונה שונה: לא "איש־הכלי יאבד" אלא "איש בן חורין"? – אם ההשלמה נכונה, הנוסח המאוחר הגדיר את בעל הכלי לפי מעמדו (בן חורין), ולא לפי חובתו.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se [...] un uomo li[bero ...]," – גם CHiL משלים "בן חורין".

115

nu LÚ IL-K[I ...]

ואיש־הַהֲלָ[ךְ ...]

- **פירוק:** nu – nu "and" (ו"); LÚ ("איש"); IL-K[I – ILKU "feudal duty (for an allotment of land)" (Akkadogram) ("־הַהֲלָךְ").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 204–205).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "allora l'uomo del (servizio) ILKU [...]";
- **הערות:** הַהֲלָךְ מנוקד (הלך נקרא כפועל).

116

kī=ma š[aḫḫa=mit]

וזה [הַשַּׁחֲנ שלי]

- **פירוק:** kī=ma – ka- "this", nom. sg. n. + =ma "and, but"; š[aḫḫa=mit] – šaḫḫan "šaḫḫan (feudal service)", nom. sg. n. + =mit "my" ("וזה"); ("הַשַּׁחֲנ שלי").
- **נוסחים:** כבנוסח התקן (HL1 207): **וזה הַשַּׁחֲנ שלי",**. תחילת הדיבור ("זה הכלי שלי", HL1 206) נשברה, ולכן אין כאן מירכאות.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ma questo [è il mio (servizio)] šaḫḫan"
- **הערות:** הַשַּׁחֲנ והלוּצִי – שתי החובות הפאודליות של מחזיק הקרקע; תוכנן המדויק שנוי במחלוקת (הופנר; ביל). נשארים בתעתיק (renderings.md §7.1/..).

117

anda šiē[ttariyazi] [...]

[...] [ירשום]

- **פירוק:** anda – anda "in" (preverb) (כלול ב"ירשום"); šiē[ttariyazi] – šiyattariya- "seal, register (for oneself)", pres. 3sg ("ירשום").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 208): **ו[ירשום] לעצמו את שדות איש־הכלי,**.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...] assicur[a in un documento sigillato]" – *šiyattariya* מן *šiyattar* "חותם"; העברית ירשום, כבנוסח התקן (חתם הוחזק בחוץ, §7.4).

118

[...] ēššai

[...] יעשה,

- **פירוק:** ēššai – išša- "do, perform (a duty)", pres. 3sg ("יעשה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 210): **וגם את הַשַּׁחֲנ יעשה.**
- **תרגומים:** CHiL (it.): "continua a svolgere." – הצורה *ēššai* כחוזרת.

119

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]"

120

[... ḫarkanta[n]

> "אבוד" [...]

- **פירוק:** ḫark- "perish", ptcp. acc. sg. c – ḫarkanta[n]. ("אבוד").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 212): **ואת שדות איש־הכלי – "אבוד" [יאמרו],** – אותה מילה, אותה יחסה.
- **תרגומים:** ḫarkant – "in rovi[na ...]" – CHiL (it.): "הרוס, אבוד"; כאן **"אבוד"**, כבנוסח התקן (HL1 212).

121

[... mān LUG[AL-uš

> אם [המלך ...]

- **פירוק:** mān – mān "if" **mān** ("אם"); LUGAL "king", nom – **LUG[AL-uš**. ("המלך").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 214): **אם המלך ייתן שבויים,**.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "se il r[e ...]"

122

[...] pianz[i]

> [...] ייתנ[ו]

- **פירוק:** pai- "give", pres. 3pl – **pianz[i]** ("ייתנו").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 215): **ולו שדות [ייתנו],**.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "darann[o ...]".

123

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו. בנוסח התקן כאן: **והוא לכלי ייעשה.** (HL1 216).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]"

§ XXXI (cfr. HL 41) – איש־הַהֲלָךְ שאבד ואיש־הכלי שבמקומו

124

takku LÚ [IL-KI ...]

אם איש־[הַהֲלָךְ ...]

- **פירוק:** takku (״אם״), LÚ (״איש״); F1; [IL-KI – ILKU ״feudal duty״] (״־הַהֲלָךְ״; משוחזר).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 217–227): אם איש־הַהֲלָךְ יאבד, / ואיש־הַהֲלָךְ מוצב (במקומו), / ואיש־הכלי יאמר: ... ואת שדות איש־הַהֲלָךְ להיכל ייקחו, / והשַׁחַן יאבד. – השרידים כאן (איש־הַהֲלָךְ פעמיים, ״וזה״, ירשום, יעשה, ההיכל) תואמים. בנוסח התקן יש כאן קושי: כתב היד A כותב במשפט השני ״איש־הַהֲלָךְ״ (HL1 218), והנוסח הקדום ו־291.3 ״איש־הכלי״ (CHiL מסמן ILKU!). 125 מראה שגם הנוסח המאוחר כתב במשפט השני ״איש־הַהֲלָךְ״ – כמו כתב היד A, ולא כמו הנוסח הקדום.
- **תרגומים:** [... ILKU] un uomo del (servizio) [...]״ :(it.) CHiL,״

125

nu LÚ I[L-KI ...]

ואיש־[הַהֲלָךְ ...]

- **פירוק:** nu (״ו״); LÚ (״איש״); ILKU – I[L-KI] (״־הַהֲלָךְ״).
- **תרגומים:** [... ILKU]allora l'uomo del (servizio)״ :(it.) CHiL;״

126

[...] kī=ma

וזה [...]

- **פירוק:** kī=ma – ka- ״this״ + =ma (״וזה״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 221): וזה השַׁחַן שלי״,.
- **תרגומים:** ״ma questo :(it.) CHiL [...]״

127

[...] anda š[iēttariyazi]

[...] [ירשום]

- **פירוק:** šiyattariya- ״register – š[iēttariyazi] (preverb); anda (״ירשום״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 222): וירשום לעצמו את שדות איש־הַהֲלָךְ,.
- **תרגומים:** ״[...] assicu[ra in un documento sigillato״ :(it.) CHiL.״

128

[...] ēšša[i]

> [...] יעש[ה]

- **פירוק:** išša- "perform – ēšša[i]" ("יעשה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 224): וגם את השַׂחְמַן יעשה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...] continua a svol[gere]."

129

[...] I-NA É.[GAL-LIM ...]

> [...] [להיכל ...]

- **פירוק:** INA "to, in" (Akkadogram) + É.GAL "palace – I-NA É.[GAL-LIM" ("להיכל").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 226): ואת שדות איש־הַהָלָךְ להיכל ייקחו,.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[....] nel pal[azzo ..."

130

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו. בנוסח התקן כאן: והשַׂחְמַן יאבד. (HL1 227).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]"

§ (?37–38 HL cfr.) XXXII – העוזרים: מוות בלי פיצוי?

131

[... takku U[N

> אם [אדם ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), person" F1; U[N – UN (= antuḫša-) ("אדם").
- **נוסחים:** CHiL משווה בהסתייגות ל־HL 37–38: אם מישהו יבריח אשה, / ואחריהם ילך עוזר, ... פיצוי אין. / "אתה – לזאב נעשית". (HL1 187–191); אם בני אדם תפוסים בדין, / ומישהו מן העוזרים ילך אליהם, / ו[...] ... יזעמו, / וימחץ את העוזר, / וימות – / פיצוי אין. (HL1 192–197). השרידים כאן (עוזרים?, "יזעמו", "וימות" פעמיים) מתאימים יותר ל־HL 38. בנוסח המאוחר הסעיף בא אחרי חוקי השַׂחְמַן (HL 40–41), ולא לפניהם: סדר החוקים השתנה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se [...] un uo[mo ..."

132

mān š[ardiyaš? ...] kartimm[iyantari?]

אם [העוזרים? ...] יזע[מו?]

- **פירוק:** mān – mān "if, when" ("אם"); šardiya- "helper, ally", nom. š[ardiyaš? – ("העוזרים"; השלמה בספק); kartimmiya- "be angry", pres. 3pl mp. kartimm[iyantari?] – ("יזעמו"; השלמה בספק).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 194): ו[...] יזעמו, – אותו פועל.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se dei s[ostenitori ...] si adira[ano ...]"

133

[...]

[...]

- **פירוק:** שבור כולו.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]"

134

n=aš ak[i]

וימ[ות]

- **פירוק:** nu "and" + =aš "he" – n=aš ("ו... הוא"); akk- "die", pres. 3sg – ak[i] ("ימות"). F5.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 196): [ו]ימות –.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ed egli muor[e ...]"

135

[...] arḫa [...]

[...] הלאה [...]

- **פירוק:** arḫa – arḫa "away, off" ("הלאה").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...] via [...]"

136

n=aš ak[i]

וימ[ות]

- **פירוק:** n=aš ("ו... הוא"); akk- "die" – ak[i] ("ימות"). F5.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ed egli muo[re ...]"

- **הערות:** "וימות" פעמיים: הנוסח המאוחר מבחין כנראה בין שני מקרי מוות (העוזר עצמו? מי שתקף אותו?), במקום המקרה האחד של נוסח התקן.

137

[...]

> [...]

- **פירוק:** שבור כולו (בנוסח התקן כאן: **פיצוי אין.**, HL1 197).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]"

§ XXXIII – חוק לא ידוע

138

takku ḫa[rkantan? ...]

> אם ["אבוד"? ...]

- **פירוק:** takku ("אם"), ḫark- "perish", ptcp. acc. sg. c – ḫa[rkantan? (F1; "אבוד"; השלמה בספק).
- **נוסחים:** CHiL אינו מציע מקבילה. אם ההשלמה *ḫ*arkantan נכונה ("אבוד"), זה המשך עניין השדות האבודים של HL 40 ("אבוד" יאמרו, ואותם אנשי העיר יעבדו, HL1 212–213) – ו־139 ("יעבדו"?) מתאים.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "se in rovi[na ...] – גם CHiL משלים *ḫ*arkant-.

139

[...] anne[škezzi?]

> [...] יעב[וד?]

- **פירוק:** aniya- "work", iter. pres. 3sg – anne[škezzi?] ("יעבוד").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...] contin[uerà a fare]".

140

[...] Ú-U[L ...]

> [...] [לא ...]

- **פירוק:** UL "not" – Ú-U[L] ("לא").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...] no[n ...]"

141

n[u ...]

ו[...]

- **פירוק:** n]ח – nu "and" ("ו").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e [...]"

§ XXXIV (cfr. HL 44b) – טיהור חוזר ופיצוי: במקום "כשפים"

142

t=an EGIR-pa parkunuzi

ואותו בחזרה יטהר,

- **פירוק:** t=an – ta "and" + =an "him / it", acc. sg. c. ("ואותו"); EGIR-pa – EGIR-pa "back, again ("בחזרה"); parkunuzi – parkunu- "purify", pres. 3sg ("יטהר").
- **נוסחים:** תחילת הסעיף לא נשתמרה (§ XXXIII נגמר ב־141). נוסח התקן (HL1 246–250): אם מישהו יטהר אדם, / ואת השיירים אל מקומות השריפה יישא, / אם אותם אל שדה או אל בית של מישהו יישא, / כשפים (הם), / [דין המלך]. – העברה של שיירי הטיהור לרכוש של אחר היא כשפים, ונידונה לפני המלך. בנוסח המאוחר, במה שנשתמר, המקרה הוא עניין אזרחי: המטהר מטהר שוב (את האדם, ואם צריך – את הבית), ומפצה על כל מה שאבד, פעם אחת. "כשפים" ו"דין המלך" אינם נראים. ייתכן שעמדו בחלק השבור; אבל מה שנשתמר מראה שהנוסח המאוחר מעביר את הדגש מן הפשע (כשפים) אל תיקון הנזק (טיהור ופיצוי).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e dopo lo purifica," – CHiL מבין את EGIR-pa "אחר כך"; העברית "בחזרה" (= "שוב"), כמשמעות EGIR-pa בשאר הלוח.
- **הקבלה:** מְכַשֵּׁפָה לֹא תְחַיֶּה [divergence] (שמות כב:יז) – בתורה הכישוף הוא פשע מוות; בנוסח התקן החתי – "דין המלך"; בנוסח המאוחר, במה שנשתמר, הנזק מתוקן בטיהור ובפיצוי.
- **הערות:** parkunu- טיהר – פועל הטקס (§7.1). EGIR-pa כאן "שוב, מחדש": הטיהור הראשון נכשל או גרם נזק, וצריך לחזור עליו.

143

mān É-r=iya kuitki idālawēšzi

אם גם בבית משהו יהיה רע,

- **פירוק:** mān – mān "if ("אם") ; É-r=iya – É (= per) "house", d.-l. + =ya "and, also ("גם בבית"); kuitki – .kuiški "something", nom. sg. n ("משהו"); idālawēšzi – idalawešš- "become bad, go wrong", pres. 3sg ("יהיה רע").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e se qualcosa nella casa diviene malvagio" – מסכים.
- **הערות:** -idalaweššˇ – "להיעשות רע" (HL1 169: או שיהיו רָעִים, על בני זוג). כאן: משהו בבית "התקלקל" – מחלה, מוות, נזק – בעקבות השיירים.

144

n=an EGIR-pa=pat parkunuzi

> ואותו גם כן בחזרה יטהר,

- **פירוק:** n=an – nu "and" + =an "it / him", acc. sg. c ("ואותו"); EGIR-pa=pat – EGIR-pa "again" + =pat "also, likewise" ("גם כן בחזרה"); parkunuzi – parkunu- "purify" ("יטהר").
- **תרגומים:** "e poi proprio dopo lo purifica",CHiL (it.):
- **הערות:** an= (זכר־נקבה) אינו יכול להתייחס ל"בית" (per, סתמי); לכן "אותו" הוא כנראה בעל הבית (או האדם שבו פגע הנזק). pat= – "גם כן, באותה דרך".

145

kuitta=ya=šši=kan kuit ḫarakzi

> וגם כל אשר לו יאבד,

- **פירוק:** kuitta=ya=šši=kan – kuišša "each, every", nom. sg. n. + =ya "and" + =šši "to him" + =kan ("וגם כל ... לו"); kuit – kui- "which", rel. ("אשר"); ḫarakzi – ḫark- "perish, be lost", pres. 3sg ("יאבד").
- **תרגומים:** "tutto ciò che per lui è andato distrutto (durante la purificazione)",CHiL (it.): – מסכים; ההוספה "(בזמן הטיהור)" היא פירוש.

146

n=at EGIR-pa 1-ŠU šarnikzi

> ואותו בחזרה פעם אחת יפצה.

- **פירוק:** n=at – nu "and" + =at "it", acc. sg. n ("ואותו"); EGIR-pa ("בחזרה"); 1-ŠU – "once" ("פעם אחת"); šarnikzi – šarnink- "compensate", pres. 3sg ("יפצה").
- **תרגומים:** "allora lo risarcirà una (sola) volta".CHiL (it.): – מסכים.
- **הערות:** "פעם אחת" – פיצוי פשוט, בלי כפל: הנזק אינו גנבה. הנוסח המאוחר מבחין במפורש בין פיצוי 1-ŠU (כאן), 3-ŠU (גנבה, 158; השוד, 10) – מדרג של אשמה.

§ XXXV (cfr. HL 45 + 71) – המוצא חפצים או בהמה: עדים במקום זקנים

147

takku Ú-NU-TE{MEŠ} kuiški našma GU_4 UDU ANŠE.KUR.RA (Rasur) ANŠE wemiyazi

> אם מישהו ימצא חפצים או שור, שה, סוס, חמור,

- **פירוק:** takku ("אם"), Ú-NU-TE{MEŠ} – UNŪTU "implements, goods" (Akkadogram), acc. pl, F1; ("חפצים"); kuiški ("מישהו"); našma – našma "or"; GU₄ – GU_4 "ox" ("או"); UDU – UDU "sheep" ("שור"); ANŠE – "donkey" ("סוס"); ANŠE.KUR.RA – "horse" ("שה"); wemiyazi – wemiya- "find", pres. 3sg ("חמור"); ("ימצא").
- **נוסחים:** הנוסח המאוחר מאחד שני חוקים של נוסח התקן: HL 45 (חפצים: [אם] מישהו ימצא חפצים, / ואותם בחזרה לאדוניהם [ייתן], / [לו] יגמול, / ואם אותם לא ייתן, / והוא לְגַנָּב ייעשה., HL1 251–255) ו־HL 71 (בהמה: אם מישהו ימצא שור, סוס, פרד, / ואותו אל שער המלך ינהג, / ואם בארץ ימצא, / ואותו לזקנים יציגו, ... והוא לְגַנָּב ייעשה., HL1 406–415). ברשימת הבהמות: שה וחמור במקום פרד. בין "סוס" ל"חמור" יש בלוח מחיקה (Rasur) – הסופר תיקן את הרשימה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno trova degli attrezzi, un bovino, un ovino, un cavallo oppure un asino," – מסכים.
- **הקבלה:** [equivalent] לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים (דברים כב:א); וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֵדַת אָחִיךָ (דברים כב:ג) – גם בתורה חוק אחד לבהמות ולחפצים ("שִׂמְלָתוֹ", "כָּל אֲבֵדַת"), כמו באיחוד שעשה הנוסח המאוחר; ואותה רשימה – שור, שה, חמור.

148

n=an EGIR-pa EN-i=šši pennai

> ואותו בחזרה לאדוניו יסיע,

- **פירוק:** n=an – nu "and" + =an "it", acc. sg. c. ("ואותו"); EGIR-pa ("בחזרה"); EN-i=šši – EN (= iš*ḫ*a-) ""lord, owner", d.-l. + =šši "his ("לאדוניו"); pennai – penna- "drive (there)", pres. 3sg ("יסיע").
- **נוסחים:** הפועל penna- (להסיע בהמה) – כמו בנוסח התקן ואותם בחזרה לאדוניהם יסיע. (HL1 457); בחוק החפצים של נוסח התקן: ואותם בחזרה לאדוניהם [ייתן], (HL1 252). בנוסח המאוחר אין "יגמול" (HL1 253): המוצא אינו מקבל שכר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "allora lo condurrà indietro al suo proprietario." – מסכים.
- **הקבלה:** [equivalent] הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ (דברים כב:א); הָשֵׁב תְּשִׁיבֻנּוּ לוֹ (שמות כג:ד).

149

n=an pēḫutezzi

> ואותו יוליך,

- **פירוק:** n=an ("ואותו"); pēḫutezzi – pe*ḫ*ute- "lead, conduct (there)", pres. 3sg ("יוליך").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e lo porterà (a casa di quello)"; – מסכים.
- **הערות:** penna- (148) ו־pe*ḫ*ute- (149) – זוג פעלים: הבהמה "מוסעת" והאדם ש"מוביל" אותה. אולי 149 מכוון לחפצים (מובאים) ו־148 לבהמות (מוסעות).

150

mān EN-šin=ma Ú-UL wemiyazi

ואם את אדוניו לא ימצא,

- **פירוק:** mān – mān "if (״אם״); EN-šin=ma – EN "owner", acc. sg. + =šin "his" + =ma "but (״ו... את אדוניו״); Ú-UL (״לא״); wemiyazi – wemiya- "find (״ימצא״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ma se non trova il suo proprietario",
- **הקבלה:** [equivalent] וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ (דברים כב:ב) – אותו מקרה: הבעלים אינו ידוע.

151

nu=za kūtruwāezzi

ויעיד לעצמו עדים,

- **פירוק:** nu – nu "and" + =za reflexive (״ו... לעצמו״); kūtruwāezzi – kutruwai- "call (people) to witness", pres. 3sg (״יעיד עדים״).
- **נוסחים:** כאן החידוש המרכזי של הסעיף. נוסח התקן (HL 71): המוצא מביא את הבהמה אל שער המלך או מציג אותה לזקנים (HL1 407, 409) – מוסד ציבורי. הנוסח המאוחר: המוצא מזמין עדים לעצמו – הליך פרטי. מי שלא הציג לזקנים נעשה גנב בנוסח התקן (HL1 414–415); מי שלא העיד עדים – בנוסח המאוחר (155–157).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "renderà testimonianza. **מחלוקת:** CHiL: "renderà testimonianza" (״יעיד״) – המוצא עצמו מעיד. העברית ״יעיד לעצמו עדים״: kutruwai- נגזר מ־kutru- ״עד״, וה־za= הרפלקסיבי מורה שהוא מזמין עדים לטובתו – הליך של פרסום, כמו וְאָעֵד עֵדִים (ירמיהו לב:י).
- **הקבלה:** [equivalent] וָאֶכְתֹּב בַּסֵּפֶר וָאָעֵד עֵדִים (ירמיהו לב:י) – ״העיד עדים״ כהליך פרטי של רישום עסקה. [divergence] וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ (דברים כב:ב) – בתורה המוצא שומר את האבדה בביתו בלי עדים ובלי מוסד; החוק החתי, בשני נוסחיו, דורש פומביות – כדי שהמוצא לא ייחשד בגנבה.
- **הערות:** kutruwai- נגזר מ־kutru- ״עד״: ״לעשות (אנשים) לעדים״. ה־za= הרפלקסיבי – העדים הם להגנתו של המוצא.

152

EGIR-zian=ma=at EN-ŠU wemiyazi

ולאחר מכן אדוניו ימצא אותו,

- **פירוק:** appezziyan "later, afterwards" + =ma "and, but" + =at "it", nom.? / acc. EGIR-zian=ma=at. EN-ŠU – EN "owner" + -ŠU "his (״ולאחר מכן ... אותו״); wemiyazi – wemiya- "find (״אדוניו״); (״ימצא״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 411): וכאשר אדוניו ימצא אותו,.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ma se successivamente il suo proprietario lo trova",

153

nu=šši=kan kuit ḫarkan

ומה שהוחזק לו –

- **פירוק:** nu=šši=kan – nu "and" + =šši "for him" + =kan ("ו... לו"); kui- "what, which", rel – kuit ("מה"). ḫar(k)- "hold, keep", ptcp. nom.-acc. sg. n – ḫarkan ("הוחזק").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "quell'(animale) che per lui (l'altro) ha tenuto" – כמו העברית: מ־ḫar(k)- "להחזיק".
- **הערות:** ḫarkan יכול להיות מ־ḫar(k)- "להחזיק" (**החזיק**) או מ־ḫark- "לאבוד" (**אבד**); ההקשר מכריע: המוצא החזיק את הבהמה בעבור בעליה, בפני עדים, ועכשיו הבעלים לוקח את "מה שהוחזק לו". (ביאור המילים של CHiL נותן כאן "umkommen", אבל תרגומו – "tenuto" – הולך עם "להחזיק".)

154

n=at šakuwaššar arḫa pēdai

> אותו בשלמותו יישא הלאה.

- **פירוק:** nu – nu "and" + =at "it", acc. sg. n ("אותו"); šakuwaššar – šakuwaššar "complete, entire" (**n=at**). arḫa – arḫa "away" ("הלאה"); peda- "carry (off)", pres. 3sg – pēdai ("יישא").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 412): **וייקח אותו לעצמו בשלמותו,** – אותה מילה (šakuwaššar); הפועל שונה ("יישא הלאה" במקום "ייקח לעצמו").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "lo condurrà via integro". – מסכים.
- **הערות:** "בשלמותו" – הבעלים מקבל את רכושו כפי שהוא, בלי פיצוי נוסף ובלי שהמוצא נחשב גנב (נוסח התקן אומר זאת במפורש: **ולא יתפוס (אותו) כְּגַנָּב.**, HL1 413).

155

mān=z(a) Ú-UL=ma kutruwāezzi

> ואם לא יעיד לעצמו עדים,

- **פירוק:** mān=z(a) – mān "if" + =za reflexive ("אם ... לעצמו"); UL "not" + =ma "but" – Ú-UL=ma ("ו... לא"); kutruwai- "call to witness" – kutruwāezzi ("יעיד עדים").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ma se egli non rende testimonianza",

156

EGIR-zian=ma=at EN-ŠÚ wemiyazi

> ולאחר מכן אדוניו ימצא אותו,

- **פירוק:** EGIR-zian=ma=at ("ולאחר מכן ... אותו"); EN "owner" + -ŠU "his" – EN-ŠÚ ("אדוניו"); wemiyazi ("ימצא").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e successivamente il suo proprietario lo trova",
- **הערות:** כמו 152 (הנוסח חוזר מילה במילה; רק הסימן ŠÚ במקום ŠU).

157

n=aš {LÚ}NÍ.ZU kišari

והוא לְגַנָּב ייעשה.

- **פירוק:** n=aš – nu "and" + =aš "he", nom. sg. c. ("והוא"); NÍ.ZU "thief{LÚ}" – NÍ.ZU ("לְגַנָּב"); kišari – kiš- "become", pres. 3sg mp. ("ייעשה").
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 255, 415).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli diventerà un ladro", – מסכים.

158

ŠU šarnikzi-3

פי שלושה יפצה.

- **פירוק:** ŠU "three times" – 3- ("פי שלושה"); šarnikzi – šarnink- "compensate", pres. 3sg ("יפצה").
- **נוסחים:** נוסח התקן אינו קוצב: "לגנב ייעשה" – ודין הגנב חל (בבהמות, HL 57–70, פי שישה עד פי חמישה עשר בתעריפי "ועתה" – פי שנים עשר עד פי שלושים בתעריפי "לפנים" – ו"כפליים" ב־HL 70). הנוסח המאוחר קוצב: פי שלושה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "e risarcirà per tre volte (il valore del furto)". – מסכים.
- **הקבלה:** [divergence] וְשִׁלַּם אֹתוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִשְׁתָּיו יֹסֵף עָלָיו (ויקרא ה:כד) – המוצא אבדה ומכחש (אוֹ מָצָא אֲבֵדָה וְכִחֵשׁ בָּהּ, ויקרא ה:כב) מחזיר את הקרן ועוד חומש, ומביא אשם; בנוסח החתי המאוחר מי שלא העיד עדים נחשב גנב ומשלם פי שלושה. [divergence] שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם (שמות כב:ג) – תשלום הגנב בתורה.

§ XXXVI (cfr. HL 47a) – שדה מַתַּת המלך: הלוּצִי, אלא אם המלך פוטר

159

takku {A.ŠÀ}A.GÀR NÍG.BA LUGAL kuiški ḫarzi

אם מישהו יחזיק בחלקת שדה מַתַּת המלך,

- **פירוק:** takku ("אם"), {A.ŠÀ}A.GÀR – A.GÀR "field, tract", acc. F1; ("בחלקת שדה"); NÍG.BA – NÍG.BA "gift" ("מַתַּת"); LUGAL "king" – LUGAL ("המלך"); kuiški ("מישהו"); ḫarzi – ḫar(k)- "hold, have", pres. 3sg ("יחזיק").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 265): אם מישהו יחזיק [בשדות] מַתַּת המלך, – "שדות" (A.ŠÀ{ḪI.A}; כאן "חלקת שדה" (A.GÀR).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se qualcuno tiene un campo irrigato come dono del re", – מסכים.
- **הערות:** מַתַּת מנוקד, ומובחן מ־מַתָּן (iwaru, 172).

160

luzzi ēššāi

את הלוּצִי יעשה,

- **פירוק:** ēššāi – išša- "do, perform", pres. 3sg; ("את הלוּצִי") "luzzi – luzzi "luzzi (corvée, public labor) ("יעשה").
- **נוסחים: היפוך הדין.** נוסח התקן (HL1 266–268): את הלוּצִי ל[א ...], / [מן השולחן] לחם ייקח, / ואותו לו ייתן. – מי שמחזיק במתנת המלך פטור מן הלוּצִי (והנוסח הקדום: פטור גם מן השַׁחְמַן, ו"המלך" הוא הנותן לחם מן השולחן). בנוסח המאוחר הכלל הפוך: מחזיק מתנת המלך עושה את הלוּצִי, והפטור הוא חריג שתלוי בהחלטת המלך (161–162). הפטור האוטומטי של המאה ה־16 נעשה במאה ה־13 חסד אישי.
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "eseguirà il (servizio) luzzi.

161

mān=an=kan LUGAL-uš=ma arauwaḫḫi

> ואם המלך יפטור אותו,

- **פירוק:** mān=an=kan ("ואם ... אותו"); – mān "if" + =an "him", acc. sg. c. + =kan LUGAL-uš=ma – ("ו... המלך"); "LUGAL "king", nom. + =ma "but arauwaḫḫi – arawaḫḫ- "make free, exempt", pres. 3sg ("יפטור").
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "Se il re lo esonera (dal servizio) – מסכים (יפטור).
- **הקבלה:** [equivalent] וְאֵת בֵּית אָבִיו יַעֲשֶׂה חָפְשִׁי בְּיִשְׂרָאֵל (שמואל א יז:כה) – המלך פוטר בית מחובות כגמול אישי.
- **הערות:** -arawaḫḫ "לעשות -arawa (פטור)" – הפועל של -arawanni "בן חורין, פטור" (§7.1: -arawa = פָּטוּר). העברית יפטור.

162

nu luzzi Ú-UL iyazzi

> ואת הלוּצִי לא יעשה.

- **פירוק:** nu – nu "and "nu" ("ו"); luzzi ("את הלוּצִי"); Ú-UL ("לא"); iyazzi – iya- "do, make", pres. 3sg ("יעשה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 260, בחוק אחר): [את הלוּצִי] לא יעשה,.
- **תרגומים:** "CHiL (it.): "allora egli non farà il (servizio) luzzi.

§ XXXVII (cfr. HL 47b) – הקונה את כל השדה של איש־הכלי: השַׁחְמַן כדבר המלך

163

takku {A.ŠÀ}A.GÀR kuiški ŠA LÚ.{GIŠ}TUKUL ḫūmandan wāši

> אם מישהו יקנה את כל חלקת השדה של איש־הכלי,

- **פירוק:** takku (״אם״), A.GÀR – {A.ŠÀ}A.GÀR ״field״, acc. F1; (״חלקת השדה״); kuiški (״מישהו״); ŠA – ŠA ״of״ + LÚ GIŠTUKUL ״man of the tool״ (״של איש־הכלי״); LÚ.{GIŠ}TUKUL – ŋumant- ״all, whole״, acc. sg. c. (״את כל״); wāši – waš- ״buy״, pres. 3sg (״יקנה״); ŋūmandan.
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 269–275): אם מישהו יקנה [את כל השדות] של איש־הכלי, / את הלוּצִי ירים, ... – החובה שעוברת לקונה היא הלוּצִי. בנוסח המאוחר יש שני עיבודים לחוק זה: כאן (§ XXXVII) החובה היא השַׂחְמַן, והיא תלויה בשאלה אם הבעלים המקורי אבד; וב־§ XXXIX (186–191) – הלוּצִי, כפי שהמלך יאמר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se qualcuno compra tutto il campo irrigato di un uomo del (servizio) TUKUL – מסכים.

164

EN {A.ŠÀ}A.GÀR!=ma=kan ŋarakzi

> ואילו בעל חלקת השדה יאבד,

- **פירוק:** EN – EN ״lord, owner״ (״בעל״); {A.ŠÀ}=kan=ma=A.GÀR!, A.GÀR ״field״, gen. + =ma ״but״ + =kan (״ואילו ... חלקת השדה״; הסימן מתוקן); ŋarakzi – ŋark- ״perish״, pres. 3sg (״יאבד״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״e il (precedente) proprietario del campo scompare״, – מסכים בעניין.
- **הערות:** ״יאבד״ – מת, נעלם, או ירד מנכסיו ונמלט. ״בעל״ (EN של שדה), כמו בעל השור (HL1 241).

165

nu=šši=ššan kuit šaŋŋan LUGAL-uš dāi

> ואת השַׂחְמַן אשר המלך עליו ישים,

- **פירוק:** nu ״and״ + =šši ״on him״ + =šan (local particle ״on״) (״ו... עליו״); kuit – kui- ״which״, rel. acc. sg. n. (״אשר״); šaŋŋan – šaŋŋan ״šaŋŋan (feudal service)״ (״את השַׂחְמַן״); LUGAL-uš – LUGAL ״king״, nom. (״המלך״); dāi – dai- ״put, place״, pres. 3sg (״ישים״).
- **תרגומים:** (?) – **מחלוקת:** CHiL (it.): ״il (servizio) šaŋŋan che il re prende(va) da lui (la persona scomparsa?)״, CHiL: ״il (servizio) šaŋŋan che il re prende(va) da lui (la persona scomparsa?)״ – CHiL קורא dāi ״לוקח״ (-dā): השַׂחְמַן שהמלך גבה מן הבעלים הקודם. העברית קוראת -dai ״שם״ (עם =šši=ššan ״עליו״): השַׂחְמַן שהמלך יטיל על הקונה. בשתי הקריאות הקונה עושה את אותה חובה; ההבדל הוא אם היקפה נקבע מחדש.
- **הערות:** CHiL מבאר את dāi כ־dā- ״לקחת״; עם =šši=ššan (״עליו״) זה -dai ״לשים״ (שתי הצורות זהות בגוף שלישי): ״השַׂחְמַן שהמלך ישים עליו״. המלך קובע את היקף החובה של הקונה.

166

nu apāt ēššai

> ואותו יעשה.

- **פירוק:** nu (״ו״); apāt – apa- ״that״, acc. sg. n (״אותו״). ēššai – išša- ״perform״ (״יעשה״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli (il compratore) svolgerà quel (servizio)״.

167

mān EN {A.ŠÀ}A.GÀR=ma TI-anza

> ואם בעל חלקת השדה חי,

- **פירוק:** mān – mān "if (= "אם"); EN {A.ŠÀ} ("בעל"); A.GÀR "field", gen. + =ma "but (= "ו..."); A.GÀR=ma – A.GÀR "field", gen. + =ma "but (= חלקת השדה"); TI (= ḫuišwant-) "alive", nom. sg. c – TI-anza. ("חי").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ma se il (precedente) proprietario del campo irrigato è (ancora) vivo",

168

našma É EN {A.ŠÀ}A.GÀR ēšzi

> או בית בעל חלקת השדה קיים,

- **פירוק:** našma – našma "or ("או"); É – É "house ("בית"); EN ("בעל"); A.GÀR{A.ŠÀ} ("חלקת השדה"); ēšzi – eš- "be, exist", pres. 3sg ("קיים").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "oppure c'è una famiglia del proprietario del campo irrigato", – מסכים.
- **הערות:** "ביתו קיים" – יש לו יורשים. כל עוד יש למי שמכר בית או יורש, החובה נשארת עליהם, ולא עוברת לקונה.

169

mān apēdani utnē

> אם בארץ ההיא,

- **פירוק:** mān – mān "whether, if ("אם"); apēdani – apa- "that", d.-l. sg ("ההיא"); utnē – utne- "land", d.-l. ("בארץ").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "se è in quel paese",

170

mān damēdani KUR-e

> אם בארץ אחרת,

- **פירוק:** mān ("אם"); damēdani – tamai- "other", d.-l ("אחרת"); KUR-e – KUR (= utne-) "land", d.-l. ("בארץ").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "oppure in un altro paese",
- **הערות:** mān ... mān – "בין ... בין": בין שהבעלים חי בארץ ההיא ובין שבארץ אחרת. העברית אם ... אם, כמו "אם שור, אם סוס" בנוסח התקן. utne בחתית (169) ו־KUR בשומרוגרמה (170) – אותה מילה, ובעברית ארץ בשניהם.

171

šaḫḫan Ú-UL ēššai

> את השַׁחְתַן לא יעשה.

- **פירוק:** šaḫḫan (״את השַׁחְתַן״); Ú-UL (״לא״); išša- ״perform״ – ēššai ״(״יעשה״).
- **נוסחים:** כל המקרה (167–171) חדש. נוסח התקן אינו שואל מה עלה בגורל המוכר; הנוסח המאוחר מבחין בין קונה שנכנס לנעליו של בעלים שאבד (ונושא בשַׁחְתַן כדבר המלך) ובין קונה מבעלים שעדיין קיים (ופטור). המשפטן המאוחר חושב על השוק: מי שקונה קרקע אינו קונה את החובה, אלא אם אין עוד מי שיישא בה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli (il compratore) non svolgerà il (servizio) šaḫḫan״.
- **הקבלה:** [divergence] וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת (ויקרא כה:כג) – בתורה הקרקע אינה נמכרת לצמיתות, והבעלים או גואלו יכולים לחזור; בחוק החתי הקרקע נמכרת, והשאלה היא רק מי נושא בחובה למלך.

§ XXXVIII (cfr. HL 46) – המחזיק בשדה ובשַׁחְתַן כְּמַתָּן: הלוּאִי לפי היקף השדה

172

takku URU-ri A.ŠÀ{ḪI.A}-an šaḫḫann=a iwaru kuiški ḫarzi

> אם מישהו יחזיק בעיר בשדה ובשַׁחְתַן כְּמַתָּן,

- **פירוק:** takku (״אם״), URU-ri – URU ״town״, d.-l (״בעיר״); A.ŠÀ{ḪI.A}-an – A.ŠÀ ״field(s)״, acc. (״בשדה״); šaḫḫann=a – šaḫḫan + =a ״and״ (״ובשַׁחְתַן״); iwaru – iwaru ״inheritance share, dowry״ (״כְּמַתָּן״); kuiški (״מישהו״); ḫarzi – ḫar(k)- ״hold״ (״יחזיק״).
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 256), ושלם (שם חלקו משוחזר).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se in una città qualcuno possiede dei campi e il (relativo servizio) šaḫḫan (come) iwaru – ereditá,״; העברית כְּמַתָּן, כבנוסח התקן.

173

takku=šši A.ŠÀ{ḪI.A}-uš ḫūmanza pianza

> אם כל השדה ניתן לו,

- **פירוק:** takku=šši – takku ״if״ + =šši ״to him״ (״אם ... לו״); A.ŠÀ{ḪI.A}-uš – A.ŠÀ ״field(s)״, nom. sg. c (״השדה״); ḫūmanza – ḫumant- ״all, whole״, nom. sg. c (״כל״); pianza – pai- ״give״, ptcp. nom. sg. c (״ניתן״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 257): [אם רב מן השדות ניתן לו], – ״רב״ (mekkiš); הנוסח 291.3 – DA.BI-an (״כולו״), כמו כאן. הנוסח המאוחר הולך עם 291.3: המבחן הוא השדה כולו, לא רוגז. ההבדל משפטי: ״רב״ הוא קנה מידה גמיש; ״כל״ – חד.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״se a lui è dato tutto il campo (plur.), – מסכים.

174

luzzi karapzi

> את הלוּצִי ירים,

- **פירוק:** luzzi (״את הלוּצִי״); karapzi – karp- ״lift, carry (a duty)״, pres. 3sg (״ירים״).
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 258).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli sosterrà il (servizio) luzzi״;

175

takku=šši A.ŠÀ{ḪI.A}-uš ḫūmanza Ú-UL pianza

> אם לא כל השדה ניתן לו,

- **פירוק:** takku=šši (״אם ... לו״), A.ŠÀ{ḪI.A}-uš F1; (״השדה״); ḫūmanza (״כל״); Ú-UL (״לא״); pianza (״ניתן״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 259): אם [מעט] מן השדות [ניתן] לו,.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״se (invece) a lui non è dato tutto il campo (plur.),״

176

tepu=šši piyan

> מעט ניתן לו,

- **פירוק:** tepu=šši ״little, few״, nom. sg. n. + =šši ״to him (״מעט ... לו״); piyan – pai- ״give״, ptcp. nom.-acc. sg. n (״ניתן״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״a lui (ne) è dato poco״,
- **הערות:** הנוסח המאוחר שומר את ״מעט״ של נוסח התקן, אבל כהסבר של ״לא כל השדה״: שני ניסוחים לאותו מקרה.

177

luzzi Ú-UL karapzi

> את הלוּצִי לא ירים,

- **פירוק:** luzzi (״את הלוּצִי״); Ú-UL (״לא״); karapzi – karp- ״lift (a duty) (״ירים״).
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 272).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli non sosterrà il (servizio) luzzi״,

178

IŠ-TU É A-BI-ŠU=ma karpianzi

ואילו מבית אביו ירימו.

- **פירוק:** A-BI-ŠU=ma – ABU "father" + -ŠU ;("מבית") "IŠ-TU É – IŠTU "from" (Akkadogram) + É "house ;("ואילו ... אביו") ""his" (Akkadogram) + =ma "but karpianzi – karp- "lift (a duty)", pres. 3pl ("ירימו").
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 261), ושלם.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "ma lo sosterranno dalla casa di suo padre".
- **הערות:** "מבית אביו ירימו" – החובה נשארת על בית האב שממנו בא המַתָּן: בית האב נושא בלוּצִי, ולא מי שקיבל ממנו חלק קטן.

179

takku iwaruwaš EN-aš {A.ŠÀ}A.GÀR ḫarkanza

אם חלקת השדה של אדון המַתָּן אבודה,

- **פירוק:** takku ("אם"), iwaruwaš – iwaru "inheritance share", gen. F1; EN-aš – EN (= iš*ḫ*a-) ("המַתָּן"); A.GÀR – A.GÀR "field, tract", nom{A.ŠÀ} ("של אדון"); "lord, owner", gen. sg. (iš*ḫ*aš) ("חלקת השדה"); ḫarkanza – ḫark- "perish, be ruined", ptcp. nom. sg. c ("אבודה").
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 262–264): [אם] אדון המַתָּן את השדות הַבּוּרִים י[פריש ...], / שדות ייתנו, / ואת הלוּצִי ירים. – שם אדון המַתָּן "מפריש את השדות הבורים"; כאן הוא "אבוד". הנוסח הקדום (HL1 262, נוסחים): "או שאנשי העיר ייתנו לו שדה" – והנוסח המאוחר הולך עם הנוסח הקדום (180: "אנשי העיר ייתנו").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Se il campo irrigato dell'erede è andato in rovina", – כמו העברית: החלקה אבודה, ו"אדון המַתָּן" הוא היורש.
- **הערות:** "אדון המַתָּן" – היורש או מקבל הנחלה (iwaruwa*š* i*š**ḫ*a-, HL1 262). EN-a*š* יכול להיות נושא ("אם אדון המַתָּן אבוד") או קניין (i*š**ḫ*a*š*, "של אדון"); המשפט המקביל takku {A.ŠÀ}A.GÀR ḫarkanza (192: אם חלקת השדה אבודה,) מכריע שהאבודה היא החלקה – אדמה שנהרסה או ננטשה. המַתָּן מנוקד.

180

A.ŠÀ=ši LÚ{MEŠ} URU-LIM {A.ŠÀ}A.GÀR-an pianzi

שדה לו – חלקת שדה – אנשי העיר ייתנו,

- **פירוק:** A.ŠÀ=ši – A.ŠÀ "field", acc. + =ši "to him ("שדה לו"); LÚ{MEŠ} – LÚ "men ("אנשי"); URU-LIM – URU "town", gen. ("העיר"); A.GÀR-an – A.GÀR "field, tract", acc{A.ŠÀ} ("חלקת שדה"); pianzi – pai- "give", pres. 3pl ("ייתנו").
- **תרגומים:** CHiL (it.): "gli abitanti della città gli daranno un campo (che sia un) campo irrigato", – מסכים, כולל הכפילות.
- **הערות:** "שדה ... חלקת שדה" – הכפילות בלוח (A.*ŠÀ* ... A.G*À*R-an); העברית שומרת עליה. אנשי העיר מקצים לו חלקה חדשה, והוא נושא בלוּצִי.

181

ta luzzi karpiyēzzi

ואת הלוּאֵי ירים.

- **פירוק:** ta – ta "and" (ו"); luzzi ("את הלוּאֵי"); karpiyēzzi – karp- "lift (a duty)", pres. 3sg ("ירים").
- **נוסחים:** זהה לנוסח התקן (HL1 264).
- **תרגומים:** "ed egli sosterrà il (servizio) luzzi" (it.): CHiL.

§ XXXIX (cfr. HL 47a + 47b) – שדה מַתַּת המלך וקניית שדה איש־הכלי: מה שהמלך יאמר

182

takku {A.ŠÀ}A.GÀR-an NÍG.BA LUGAL kuiški ḫarzi

אם מישהו יחזיק בחלקת שדה מַתַּת המלך,

- **פירוק:** takku ("אם"), A.GÀR "field", acc. – {A.ŠÀ}A.GÀR-an ("בחלקת שדה"; F1.); NÍG.BA ("מַתַּת"); LUGAL ("המלך"); kuiški ("מישהו"); ḫarzi – ḫar(k)- "hold" ("יחזיק").
- **נוסחים:** זהה ל־159 (בעברית); הנוסח המאוחר חוזר על חוק מַתַּת המלך פעם שנייה, בניסוח מעט שונה (A.GÀR-an עם סיומת). כנראה §§ XXXVI–XXXVII ו־§ XXXIX הם שני עיבודים של HL 47 שנאספו זה לצד זה – אולי מקורות שונים, אולי טיוטה ועיבודה.
- **תרגומים:** "Se qualcuno tiene un campo irrigato come dono del re", CHiL (it.):

183

A.ŠÀ{ḪI.A}-aš=ma luzzi iyazi

ואילו את הלוּאֵי של השדות יעשה,

- **פירוק:** A.ŠÀ "fields", gen. + =ma "but" – A.ŠÀ{ḪI.A}-aš=ma ("ואילו ... של השדות"); luzzi ("את הלוּאֵי"); iya- "do" – iyazi ("יעשה").
- **תרגומים:** "farà il (servizio) luzzi dei campi", CHiL (it.): – מסכים.
- **הערות:** "הלוּאֵי של השדות" – החובה רובצת על הקרקע, לא על האדם.

184

mān=an=kan IŠ-TU É.GAL-LIM arawaḫḫi

ואם מן ההיכל יפטור אותו,

- **פירוק:** mān "if" + =an "him" + =kan – mān=an=kan ("ואם ... אותו"); IŠTU "from" + É.GAL "palace" – IŠ-TU É.GAL-LIM; arawaḫḫ- "exempt", pres. 3sg – arawaḫḫi ("יפטור").
- **נוסחים:** ב־161 "המלך יפטור"; כאן "מן ההיכל" – הפטור יוצא ממוסד, ולא מן המלך אישית.
- **תרגומים:** "Se dal palazzo lo (si) esonera", CHiL (it.): – מסכים; הנושא סתמי.
- **הערות:** הנושא של arawaḫḫi אינו נאמר; כנראה המלך (161), הפועל "מן ההיכל".

185

luzzi Ú-UL karapzi

> את הלוּצִי לא ירים.

- **פירוק:** luzzi (״את הלוּצִי״); Ú-UL (״לא״); karapzi (״ירים״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli non sosterrà il (servizio) luzzi.״
- **הערות:** אותה שורה כמו 177 (ונוסח התקן, HL1 272).

186

takku ŠA LÚ.{GIŠ}TUKUL A.ŠÀ-ŠU ḫūmandan kuiški wāši

> אם מישהו יקנה את כל שדהו של איש־הכלי,

- **פירוק:** takku (״אם״), ŠA LÚ.{GIŠ}TUKUL (״של איש־הכלי״; F1); A.ŠÀ-ŠU – A.ŠÀ ״field״ + -ŠU ״his״ (״שדהו״); ḫūmandan – ḫumant- ״all״, acc (״את כל״). kuiški (״מישהו״); wāši – waš- ״buy״ (״יקנה״).
- **נוסחים:** הנוסח הקדום (HL1 269, נוסחים): takku LÚ.{GIŠ}TUKUL-aš A.ŠÀ{ḪI.A}-ŠU ḫūmandan kuiški / luzzi [karp]iezzi wāši – כמעט מילה במילה כמו כאן, אבל שם הקונה נושא בלוּצִי בלי תנאי. בנוסח המאוחר (187–189) – ״את המלך ישאלו״.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se qualcuno compra tutto il campo di un uomo del (servizio) TUKUL״

187

LUGAL-un punuššanzi

> את המלך ישאלו,

- **פירוק:** LUGAL-un – LUGAL ״king״, acc (״את המלך״). punuššanzi – punušš- ״ask, inquire״, pres. 3pl (״ישאלו״).
- **נוסחים:** כל ההליך (187–189) חדש. במקום כלל קבוע (הקונה של הכול נושא בלוּצִי, HL1 270), הנוסח המאוחר מפנה את השאלה אל המלך. זו המגמה של כל חוקי הקרקע בנוסח המאוחר (160–161, 165, 184): הדין הקבוע נעשה החלטה מלכותית.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״si consulterà il re״ – מסכים.
- **הקבלה:** [absent] בתורה אין פנייה למלך בדיני קרקע: דיני הקרקע (ויקרא כה) הם חוק קבוע, ובעל הקרקע הוא האל – כִּי לִי הָאָרֶץ (ויקרא כה:כג).

188

nu kuit LUGAL-uš tezzi

> ואת אשר המלך יאמר –

- **פירוק:** nu (״ו״); kuit – kui- ״what״, rel. acc. sg. n (״את אשר״); LUGAL-uš – LUGAL ״king״, nom (״המלך״); tezzi – tar- / te- ״say״, pres. 3sg (״יאמר״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״e (in base a) quello che il re dirà״, – מסכים.

189

nu apāt luzzi karapzi

את הלוּצִי ההוא ירים.

- **פירוק:** nu (לא תורגם: פותח את המשפט הראשי); apāt – apa- ״that״, acc. sg. n (״ההוא״); luzzi (״את הלוּצִי״); karapzi (״ירים״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli sosterrà quel (servizio) luzzi״. – מסכים.
- **הערות:** ״הלוּצִי ההוא״ – הלוּצִי במידה שהמלך קבע.

190

takku A.ŠÀ{ḪI.A} kuēll=a parā wāši

אם שדות של מישהו עוד יקנה,

- **פירוק:** takku (״אם״), A.ŠÀ{ḪI.A} – A.ŠÀ ״fields״, acc .F1; kuēll=a – kui- ״who״, rel./indef. gen. (״שדות של מישהו״); parā – parā ״further, in addition (״עוד״); wāši – waš- ״buy״ (״יקנה״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se egli compra in aggiunta (altri) campi di quello (da quella persona)״, – מסכים בעיקר: kuēll=a ״של אותו (אדם)״.
- **הערות:** המשפט קשה. kuēll=a – ״של כל אחד, של מישהו״, parā־ו – ״מעבר לכך, נוסף״: קונה שקונה (רק) שדות נוספים של מישהו, ולא את הנחלה כולה. כך הוא מקביל ל״ואם שדה רב יקנה״ של הנוסח הקדום (takku A.ŠÀ{ḪI.A}-n=a mekkī wāši, HL1 269, נוסחים) – ופטור.

191

luzzi Ú-UL karpiyēzzi

את הלוּצִי לא ירים.

- **פירוק:** luzzi (״את הלוּצִי״); Ú-UL (״לא״); karpiyēzzi – karp- ״lift (a duty)״ (״ירים״).
- **נוסחים:** הנוסח הקדום (HL1 269, נוסחים): luzzi natta karpiezzi – אותו דין.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli non sosterrà il (servizio) luzzi״.

192

takku {A.ŠÀ}A.GÀR ḫarkanza

אם חלקת השדה אבודה,

- **פירוק:** takku (״אם״), {A.ŠÀ}A.GÀR – A.GÀR ״field״; ḫarkanza – ḫark- ״perish״, ptcp. ״F1; {A.ŠÀ}A.GÀR (״חלקת השדה״); nom. sg. c (״אבודה״).
- **נוסחים:** נוסח התקן והנוסח הקדום (HL1 273): **אם את השדות הַבּוֹרִים [יפריש]**, – כאן ״אבודה״ במקום ״בורה״: השדה שנהרס או ננטש (השוו 179, ו־**"אבוד" יאמרו**, HL1 212).
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se il campo è andato in rovina״, – מסכים.

193

našma=an=šši LÚ{MEŠ} URU-LIM pianzi

> או אותה לו אנשי העיר ייתנו,

- **פירוק:** našma=an=šši – našma ״or״ + =an ״it (the field)״, acc. sg. c. + =šši ״to him״; ״(״או אותה לו״); LÚ{MEŠ} (״אנשי״); URU-LIM (״העיר״); pianzi – pai- ״give״, pres. 3pl (״ייתנו״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 274): **[או אנשי] העיר ייתנו**, כאן עם הכינויים ״אותה לו״.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״oppure a lui lo danno gli uomini della città״,

194

luzzi iyazi

> את הלוּצִי יעשה.

- **פירוק:** luzzi (״את הלוּצִי״); iyazi – iya- ״do״ (״יעשה״).
- **נוסחים:** נוסח התקן (HL1 275): **את הלוּצִי [ירים]**. – כאן ״יעשה״ (-iya) במקום ״ירים״ (-karp); אותו עניין.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״egli farà il (servizio) luzzi.״

§ XL (cfr. HL 48) – האסיר במקום החִפָּרָה

195

takku=z(a) {LÚ}ḫipparaš luzzi karpizzi

> אם החִפָּרָה את הלוּצִי ירים,

- **פירוק:** takku=z(a) (״אם״), takku ״if״ + =za reflexive – ḫippara- ״ḫippara-man (a ,F1; {LÚ}ḫipparaš dependent, a kind of bondsman)״, nom. sg. c (״החִפָּרָה״); luzzi (״את הלוּצִי״); karpizzi – karp- ״lift (a duty)״ (״ירים״).
- **נוסחים:** הנוסח הקדום (HL1 276, נוסחים): {LÚ}ḫipparaš luzzi karpiyezzi – כאן, באותן מילים, אבל עם takku=z(a) (״אם״): הנוסח המאוחר הופך את הקביעה (״החִפָּרָה ירים את הלוּצִי״) לתנאי.
- **תרגומים:** CHiL (it.): ״Se un uomo di condizione servile sostiene il (servizio) luzzi״: – גם CHiL מבין משפט תנאי שפותח את הסעיף.
- **הערות:** -ḫippara – מעמד תלוי שתוכנו אינו ידוע (אסיר? עבד חוב? מגורש?). **החִפָּרָה** מנוקד (**חפרה** נקרא כפועל). ה־z(a)= הרפלקסיבי אינו מתורגם.

196

A-SI-RUM-za ḫappar lē kuiški iyazi{LÚ}

עם האסיר מסחר אף אחד אל יעשה,

- **פירוק:** A-SI-RUM-za – ASĪRU "captive, prisoner (of war)" (Akkadogram) + =za{LÚ} ("עם האסיר"); ḫappar – ḫappar "trade, business" ("מסחר"); iyazi – iya- "do" ("יעשה"); lē – lē "not" (prohibitive) ("אל"); kuiški ("אף אחד").
- **נוסחים: ההחלפה החשובה של הסעיף.** הנוסח הקדום (HL1 276, נוסחים): nu {LÚ}ḫippari ḫāppar lē [ku]iški yezzi – "ועם החֹפֶרָה אל יעשה אף אחד מסחר". הנוסח המאוחר כותב ASĪRU ("אסיר", באכדוגרמה) במקום ḫippara- – בשלושת המקומות של האיסור (196, 198, 200), ומשאיר את ḫippara- רק במשפט הראשון (195). המשפטן של המאה ה־13 מפרש מילה מיושנת (ḫippara-) במילה שכל סופר הבין, ובכך שומר לנו את הפירוש העתיק ביותר שלה: החֹפֶרָה הוא שבוי.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "nessuno faccia affari con un uomo ASIRU", CHiL – מסכים; ASIRU משאיר בתעתיק.
- **הקבלה:** [cognate via the Akkadogram] לְהוֹצִיא מִמַּסְגֵּר אַסִּיר (ישעיהו מב:ז) – ASĪRU הוא המילה האכדית asīru "שבוי, אסיר" (מן esēru "לסגור, לכלוא"), קרובת העברית אָסִיר (שורש אס"ר); הקשר הוא דרך האכדוגרמה, לא דרך החתית.
- **הערות:** za- אחרי האכדוגרמה – סיומת היחסה של המוצא (ablative), "מן האסיר": "לעשות מסחר מן" = לקנות ממנו. העברית "עם האסיר", כמו בנוסח הקדום (ḫippari, יחסת אל).

197

DUMU-ŠU A.ŠÀ-ŠU {GIŠ}KIRI₆.GEŠTIN-ŠÚ [l]ē kuiški wāši

את בנו, את שדהו, את כרמו אף אחד [אל] יקנה.

- **פירוק:** DUMU-ŠU – DUMU "son" + -ŠU "his" ("את בנו"); A.ŠÀ-ŠU – A.ŠÀ "field" + -ŠU ("את שדהו"); KIRI₆.GEŠTIN-ŠÚ – KIRI₆.GEŠTIN "vineyard" + -ŠU{GIŠ} ("את כרמו"); ē – lē "not[l]" ("אל"); kuiški ("אף אחד"); wāši – waš- "buy" ("יקנה").
- **נוסחים:** זהה לנוסח הקדום (HL1 276, נוסחים: DUMU-ŠU A.ŠÀ-ŠU {GIŠ}KIRI₆.GEŠTIN-ŠU lē kuiški wāši) ולשרידי נוסח התקן ([את בנו, את שדהו] [...], HL1 278).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[n]essuno comprerà suo figlio, il suo campo, la sua vigna!" – מסכים.
- **הקבלה:** [divergence] וְהָאָרֶץ לֹא תִמָּכֵר לִצְמִתֻת (ויקרא כה:כג) – בתורה איסור כללי על מכירת קרקע לצמיתות; כאן איסור על קנייה מאדם מסוים (ובנו עמה), כדי לשמור את רכושו – ואת החובה שהוא נושא בה – במקומם.

198

kuiš=z(a) {LÚ}A-SI-RUM-ma ḫappar [iy]azi

ואילו מי שעם האסיר מסחר [יעשה],

- **פירוק:** A-SI-RUM-ma – ASĪRU "captive" +{LÚ} ;("מי ש") kuiš=z(a) – kui- "who", rel. nom. sg. c. + =za "but=" ("ואילו ... עם האסיר"); ḫappar ("מסחר"); azi – iya- "do[iy]" ("יעשה").
- **נוסחים:** הנוסח הקדום: š=z(a) {LÚ}ḫippari ḫāppar yezzi[kui] – הַחֹפֶרָה; כאן האסיר.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Colui che [fa]rà affari con un uomo ASIRU",

199

n=aš=kan ḫapparraz šamenzi

והוא מן המסחר יפסיד,

- **פירוק:** n=aš=kan – nu "and" + =aš "he" + =kan ("והוא"); ḫapparraz – ḫappar "trade", abl. ("מן המסחר"); šamenzi – šamen- "forfeit, lose" ("יפסיד").
- **נוסחים:** כבנוסח הקדום (n=aš=kan ḫāpparaz [šeme]nzi).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli rinuncerà all'affare" – מסכים בעניין.
- **הערות:** "יפסיד מן המסחר" – יאבד את מה ששילם; העסקה בטלה, והכסף אינו מוחזר.

200

A-SI-RUM-[m]a [kui]t ḫappiraezzi{LÚ}

ואילו [את אשר] האסיר ימכור,

- **פירוק:** A-SI-RUM-[m]a – ASĪRU "captive", nom. + =ma "but{LÚ}" ("ואילו ... האסיר"); t – kui-[kui] "what", rel. acc. sg. n ("את אשר"). ḫappiraezzi – ḫapparai- "sell, trade", pres. 3sg ("ימכור").
- **נוסחים:** הנוסח הקדום: ḫipparaš kuit ḫapparāet{LÚ} – בעבר ("אשר מכר"); כאן בהווה־עתיד ("ימכור"), ובאסיר במקום הַחֹפֶרָה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[m]a [ciò] che l'uomo ASIRU commercia",– מסכים.

201

n=at=z(a) EGIR-pa d[āi]

ואותו לעצמו בחזרה [ייקח].

- **פירוק:** n=at=z(a) – nu "and" + =at "it", acc. sg. n. + =za reflexive ("ואותו לעצמו"); EGIR-pa – EGIR-pa "back" ("בחזרה"); d[āi] – dā- "take", pres. 3sg ("ייקח").
- **נוסחים:** כבנוסח הקדום (ta=z āppa dāi – appa בחתית במקום EGIR-pa).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "egli se lo ripren[derà]." – מסכים.
- **הערות:** האסיר לוקח בחזרה את מה שמכר, והקונה מפסיד את המחיר (199): העסקה מבוטלת לטובת המוכר – ההגנה היא על רכושו של האסיר (ובעקיפין על הלוּצִי שהוא נושא בו, 195).

§ XLI (cfr. HL 49) – האסיר שגונב

202

A-[S]I-RUM dāiyazi[takku {LÚ}]

> [אם האסיר] יגנוב,

- **פירוק:** takku – takku "if" (״אם״), {LÚ} ASĪRU "captive", nom[F1; A-[S]I-RUM – dāiyazi – taya- "steal", pres. 3sg, F9 (״יגנוב״). (״האסיר״);
- **נוסחים:** HL 49 אינו בבסיס של CHiL לנוסח התקן (הוא נשמר בכתבי יד אחרים); לפי הופנר, החוק עוסק בחִפָּרָה שגונב, ו״אין פיצוי״. שוב: אסיר במקום חִפָּרָה.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[Se un uom]o ASIRU ruba", – מסכים.

203

nu=šši=[ššan ...] Ú-UL išḫianz[i]

> ועל[יו ...] לא יחייבו

- **פירוק:** nu "and" + =šši "on him" + =šan – nu=šši=[ššan (״ועליו״); Ú-UL (״לא״); išḫiya- – išḫianz[i] "bind, impose (an obligation)", pres. 3pl (״יחייבו״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "allora [proprio] a lui [....] non legheran[no]." – išḫiya במובנו היסודי ״לקשור״; העברית **יחייבו**, כמשמעות המשפטית (HL1 523–525).
- **הערות:** ״לא יחייבו (אותו)״ – כמו **מעט יחייבו אותו,** (HL1 525): לא יטילו עליו פיצוי. האסיר, שאין לו רכוש משלו, אינו משלם; ואולי בעליו או מי שאחראי לו משלם (204–205, שבורים).

204

i[z-... ...]

> [...] ...

- **פירוק:** i[z-... ...] – סוף פועל בהווה גוף שלישי יחיד.
- **תרגומים:** CHiL (it.): "[...]x"

205

ma[(n)=mman ...]

> לוּ [...]

- **פירוק:** man "if (unreal), would" + =man – ma[(n)=mman (״לוּ״).
- **תרגומים:** CHiL (it.): "nel ca[so in cui ...]" – CHiL קורא mān במקרה ש״; העברית **לוּ** הולכת אחרי הקריאה man=mman (תנאי בלתי מציאותי). השבר אינו מכריע.

- **הערות:** man של התנאי הבלתי מציאותי ("אילו... היה"). אולי הנימוק: "אילו (היו מחייבים אותו), ...". כאן נשבר הלוח, והסעיפים הבאים (50 HL ואילך) אינם בנוסח המאוחר.

הקולופון – הסופר ושושלתו

col1

ḫaniku-DINGIR-LIM-iš DUB.SAR DUMU {m}NU.GIŠ.[SAR] DUMU.DUMU-ŠÚ ŠA {m}LÚ GAL{m} DUB.SAR{MEŠ} Ù DUMU.DUMU{MEŠ}-[ŠÚ] ŠA {m}karunuwa {LÚ}ḪA-A-LI-BI ŠA KUR.U[GU] Ù DUMU.DUMU{MEŠ}-ŠU-MA ŠA {m}ḫaniku-DINGIR-LIM GAL NA.GA[D] P[A-NI ... IŠ-ṬU]R

> חַנִּיקוּאִילִי הסופר, בן נו־גִּישׁ־[סַר], נכדו של זִיטִי שַׂר הסופרים, ומן הנכדים של קָרוּנוּוָה, *החָ̣לִיבּוּ* של הארץ [העליונה], ונכדו גם של חַנִּיקוּאִילִי שַׂר [הרועים] – [לפני ... כתב].

- **פירוק:** ḫaniku-DINGIR-LIM-iš – Ḫanikkuili (personal name: *ḫ*aniku- + DINGIR-LIM "god"), nom{m}; ("חַנִּיקוּאִילִי"); DUB.SAR – DUB.SAR "scribe" ("הסופר"); DUMU – DUMU "son" ("בן"); {m}–NU.GIŠ.[SAR] ("נו־גִּישׁ־[סַר]"); personal name written NU.GIŠ.SAR ("gardener"; the Hittite reading unknown); DUMU.DUMU-ŠÚ – DUMU.DUMU "grandson" + -ŠU "his" ("נכדו"); ŠA {m}LÚ – ŠA "of" + personal name written LÚ (read Ziti) ("של זִיטִי"); GAL – GAL "chief, great one" ("שַׂר"); DUB.SAR{MEŠ} – "scribes"; ŠA ("מן הנכדים"); DUMU.DUMU{MEŠ}-[ŠÚ] – "grandsons"; Ù – U "and" ("ו"); Ù ("ו"); ("הסופרים"); ŠA KUR.U[GU] – "of the Upper Land" ("של הארץ העליונה"); {m}karunuwa – "of Karunuwa" ("של קָרוּנוּוָה"); {LÚ}ḪA-A-LI-BI – ḪALIBU (an officer's title; meaning unknown) ("החָ̣לִיבּוּ"); DUMU.DUMU{MEŠ}-ŠU-MA – "grandsons" + -ŠU "his" + -MA "also" ("ונכדו גם"); ŠA {m}ḫaniku-DINGIR-LIM ("של חַנִּיקוּאִילִי"); GAL ("שַׂר"); NA.GA[D] – NA.GAD "herdsman, shepherd" ("הרועים"); P[A-NI ("לפני"); IŠ-ṬU]R – PĀNI "before, in the presence of" – ŠAṬĀRU "write", pret. 3sg ("כתב").
- **נוסחים:** הקולופונים של נוסח התקן (HL1 col1–col4) נותנים שם לוח ומספר ("תֵּם"); הקולופון כאן נותן שושלת: הסופר, אביו, שני סביו ממשפחות שונות (סופרים ורועים) ובעל תפקיד בארץ העליונה. אין כאן שם לוח ואין "תֵּם".
- **תרגומים:** CHiL (it.): "Ḫanikuili, scriba, figlio di NU.GIŠ.[SAR], nipote di Ziti, Grande degli Scribi, e nipote di Karunuwa, l'ufficiale ḫalipi del Paese A[lto] e anche nipote di Ḫanikuili, Capo dei pastori, di [fronte a ... ha scrit]to" – מסכים; "Ziti" לסימן L*Ú*, כמו כאן.
- **הערות:** חַנִּיקוּאִילִי נקרא על שם סבו, שַׂר הרועים (שם ממשפחת האם או האב). זִיטִי (הכתוב L*Ú*, קריאה מקובלת) – "שַׂר הסופרים", כנראה סופר בכיר בחַתּוּשָׁה; ומכאן שהנוסח המאוחר יצא מבית ספר של סופרים, ולא מבית דין. *Ḫ*ALIBU – תואר שאינו ידוע (ראו CHiL); נשאר בתעתיק ומסומן כלא ודאי. "לפני [...] כתב" – שם הממונה שלפניו נכתב הלוח נשבר.